Capítulo 15

Acracia

15.1. El prejuicio del caos

Pocas asociaciones de ideas están tan arraigadas en el sentido común político como la que identifica la ausencia de Estado con el caos. Basta pronunciar la palabra «anarquía» para que el interlocutor evoque, casi sin mediación reflexiva, saqueos, incendios, milicias improvisadas y la ley del más fuerte. La palabra ha llegado a designar, en el uso corriente, no una tesis sobre la organización política sino un estado de cosas: el desorden mismo, la disolución de cualquier vínculo social reconocible. Esta identificación es tan antigua que rara vez se examina; se hereda, no se argumenta. Y sin embargo, examinada con algún detenimiento, resulta ser una petición de principio disfrazada de observación empírica. Supone precisamente aquello que debería demostrar: que el orden social depende, en su raíz, de la existencia de un poder político soberano capaz de imponerlo desde arriba. Este capítulo parte de la sospecha de que esa suposición no resiste el análisis, y se propone examinarla con el rigor que merece una tesis tan influyente en la organización de la vida humana.

La pregunta que articula todo el trabajo puede formularse de

manera muy simple, aunque sus respuestas no lo sean: ¿necesita el orden un soberano? La pregunta no interroga si las sociedades humanas necesitan normas, autoridad, jerarquía o instituciones capaces de resolver conflictos. La respuesta a esa pregunta más amplia es, con toda evidencia, afirmativa, y ningún defensor serio de la acracia la ha negado nunca con seriedad. La pregunta interroga algo más preciso y más incómodo: si esas funciones, indispensables para la vida en común, requieren conceptualmente la existencia de una institución particular que reclame para sí la jurisdicción territorial última, la pretensión de monopolio y la facultad de imponer unilateralmente sus normas a quienes no las han consentido. Dicho de otro modo, si coordinación social y soberanía política son la misma cosa, o si la segunda es tan solo una de las formas históricas, contingentes y discutibles que la primera puede adoptar.

Orden social $\neq$ *soberanía política.*

Esta fórmula, que atravesará el ensayo entero, no debe leerse como un eslogan sino como una hipótesis de trabajo que exige ser demostrada, no simplemente enunciada. El objetivo de las páginas siguientes es precisamente ese: mostrar, a través de un recorrido que combina filosofía política, teoría económica, análisis institucional y evidencia histórica, que la distinción entre orden y soberanía es conceptualmente sólida y que, además, tiene consecuencias normativas de primer orden. Si el orden social no requiere necesariamente un soberano, entonces la existencia de este último deja de ser autoevidente y pasa a necesitar una justificación que no puede consistir simplemente en su propia presencia histórica. La carga de la prueba, que habitualmente recae sobre quien cuestiona al Estado, se desplaza hacia quien pretende justificarlo.

Conviene precisar desde el principio qué clase de trabajo es este y qué clase de trabajo no pretende ser. No es un panfleto. No parte de la conclusión de que el Estado es ilegítimo para seleccionar

después, con la mirada ya decidida, únicamente los argumentos que confirman esa sospecha inicial. El método que se ha intentado seguir es el inverso: reconstruir primero las mejores razones existentes para justificar la existencia de una autoridad política soberana, en la formulación más exigente que sus propios defensores le han dado, desde Hobbes hasta la literatura contemporánea de bienes públicos y elección social, y someterlas después a un examen que no les conceda ninguna ventaja retórica que no se conceda también a la alternativa. Un ensayo que solo reconstruyese los argumentos débiles del adversario para derrotarlos con facilidad no demostraría nada; demostraría, como mucho, la destreza retórica de quien lo escribe. Aquí se ha intentado, con la limitación propia de cualquier esfuerzo humano, el ejercicio contrario: dar al Estado la defensa más fuerte posible antes de preguntar si esa defensa basta.

Dicho esto, este capítulo defiende la acracia. Lo hace desde una tradición principalmente austríaca y anarcocapitalista, aunque no exclusivamente, y no pretende esconder esa posición detrás de una neutralidad que sería, además de falsa, aburrida. Su obligación no es carecer de tesis. Es justificarla y someterla a las mejores objeciones disponibles, lo que a partir de aquí intento hacer sin dar ningún paso por bueno solo porque conviene a la conclusión. La razón de que el anarcocapitalismo ocupe el centro no es de fidelidad doctrinal sino de fuerza argumentativa: ninguna otra tradición ha combinado con igual precisión una teoría de la acción humana, una teoría del conocimiento social y una teoría de la propiedad capaces de sostener la posibilidad conceptual de un orden social sin soberanía política. Pero el anarcocapitalismo no agota el concepto de acracia que aquí se defiende. La acracia designa una categoría más amplia, capaz de dialogar con el mutualismo, el anarcosindicalismo, el agorismo, el anarquismo cristiano, las tradiciones comunitarias antiestatistas y la literatura sobre gobernanza policéntrica, sin que

ese diálogo exija afirmar que todas esas corrientes son compatibles entre sí ni que deban serlo. Se recurrirá a cada una de ellas cuando ilumine un problema particular con una precisión que otras tradiciones no ofrecen, dejando constancia, cuando corresponda, de sus divergencias internas.

La tesis central puede anticiparse ahora en su forma más desnuda, aunque su desarrollo ocupe el resto del trabajo. Si la persona posee una dignidad y unos derechos anteriores al reconocimiento estatal, de manera que el Estado no los crea sino que, en el mejor de los casos, los reconoce y los instrumenta; y si el conocimiento necesario para coordinar una sociedad extensa se encuentra irremediablemente disperso entre millones de individuos, de manera que ninguna autoridad central puede concentrarlo sin destruir precisamente lo que pretende administrar, entonces corresponde a quien defiende la existencia de una jurisdicción coercitiva última justificar por qué una institución particular puede ejercerla sobre personas que no la han consentido individualmente. No es una pregunta retórica. Es una pregunta filosófica exigente, con una larga tradición de respuestas serias: el consentimiento tácito, el contrato social, la necesidad de evitar la guerra de todos contra todos, la provisión de bienes públicos, la corrección de externalidades, la protección de los más vulnerables. Ninguna de ellas será descartada sin argumento. Todas serán examinadas en su versión más fuerte.

Ninguna de esas respuestas, sostengo, logra justificar el tipo de autoridad que el Estado moderno efectivamente reclama para sí: no una autoridad limitada, revocable, sometida a competencia y abierta a la salida voluntaria de quienes no desean pertenecer a ella, sino una jurisdicción territorial última, no consentida individualmente y estructuralmente cerrada a la posibilidad de secesión. La acracia no niega la necesidad de seguridad, de resolución de conflictos, de cooperación económica o de producción de normas. Niega que

esas funciones requieran conceptualmente la forma institucional que el Estado les ha dado, y sostiene que pueden concebirse, con la misma o mayor eficacia, como procesos emergentes de relaciones voluntarias, derechos de propiedad, comunidades intermedias e instituciones competitivas.

La alternativa al Estado no es el caos. Es la sociedad.

Esta segunda fórmula cierra la introducción y anticipa la conclusión, pero entre una y otra media todo el trabajo argumentativo del ensayo. No basta con enunciarla; hay que ganarla. El recorrido que sigue parte de la persona y de lo que el Estado no puede darle porque nunca se lo ha dado, examina después qué queda de él cuando se le despoja de su personificación retórica y qué debe la obediencia política a un consentimiento que rara vez se ha prestado en la forma exigente que la propia teoría contractualista requeriría; se apoya luego en el problema del conocimiento disperso para mostrar cómo puede emerger un orden sin ordenador, y en la propiedad, la comunidad y el derecho consuetudinario para mostrar cómo puede sostenerse institucionalmente ese orden; somete después esa arquitectura al mismo escrutinio de incentivos que suele reservarse para el Estado, la enfrenta a sus mejores objeciones, las de Hobbes y las de Nozick, y a la pregunta más incómoda de todas, si el soberano disuelto podría volver; y termina precisando, con la misma honestidad con que empezó, qué es exactamente lo que la acracia no promete. Es un recorrido largo porque la pregunta lo exige. Quien busque una respuesta rápida no la encontrará aquí. Quien esté dispuesto a acompañarlo hasta el final encontrará, al menos, una razón meditada para desconfiar de la naturalidad con la que se acepta la soberanía política, y para preguntarse, con la misma seriedad con que hasta ahora se ha preguntado cómo podría existir una sociedad sin Estado, por qué habría de existir necesariamente un Estado.

15.2. De kratos a la persona: qué reclama el Estado y con qué derecho

La palabra «acracia» procede del griego a- privativo y kratos, y antes de utilizarla como categoría central de este capítulo vale la pena detenerse, aunque sea brevemente, en lo que ese segundo término realmente significa. Sería un error, frecuente en la literatura de divulgación, afirmar que kratos designa exclusivamente «poder absoluto» o «dominación violenta». Su campo semántico en el griego clásico es más amplio y más flexible: fuerza, vigor, poder, dominio, prevalencia, autoridad, gobierno, según el contexto en que aparezca. Cuando Aristóteles clasifica las formas de gobierno o cuando el vocabulario político griego construye compuestos como democracia (demos más kratos, el poder del pueblo), aristocracia o plutocracia, el segundo elemento no connota necesariamente tiranía, sino simplemente la titularidad efectiva del gobierno, sea cual sea el sujeto que lo ejerce y sea cual sea la valoración moral que merezca. Afirmar que kratos equivale sin más a «poder absoluto» sería, por tanto, una simplificación filológica tan cómoda como inexacta.

Este capítulo no pretende zanjar ese debate filológico ni presentarse como una contribución a la lexicografía griega. Propongo, en cambio, una delimitación conceptual: estipulo qué voy a entender por kratos a lo largo de estas páginas, sabiendo que esa estipulación no agota el término y sabiendo también que es indispensable para que la discusión tenga algún rigor. Sin ella, cualquier defensa de la acracia quedaría expuesta a una objeción trivial: que ninguna sociedad humana ha existido nunca, ni podría existir, completamente desprovista de poder, jerarquía o autoridad en cualquier sentido del término. Esa objeción sería correcta, pero también irrelevante, porque ataca una tesis que nadie serio defiende.

> *Para los fines de este capítulo, kratos designa el poder político último, entendido como la combinación de: autoridad coercitiva, jurisdicción territorial última, pretensión de monopolio institucional, capacidad unilateral de imponer normas y ausencia de un derecho efectivo de secesión individual o institucional.*

Esta delimitación permite formular con precisión lo que la acracia niega y lo que no niega. Acracia no equivale a ausencia de todo poder, porque ningún orden social, por descentralizado que sea, carece de relaciones en las que unos individuos influyen, dirigen o condicionan las decisiones de otros. Acracia no equivale a ausencia de jerarquía, porque las familias, las empresas, las órdenes religiosas, los talleres artesanales o los equipos deportivos organizan habitualmente sus relaciones internas de manera asimétrica sin que ello suscite ninguna objeción moral evidente. Acracia no equivale a ausencia de autoridad, porque un maestro posee autoridad sobre su aprendiz en las materias que enseña, un árbitro la posee sobre los jugadores durante el partido, y un capitán de barco la posee sobre su tripulación durante la travesía, sin que ninguna de esas relaciones constituya kratos en el sentido específico aquí delimitado. Acracia no equivale, finalmente, a ausencia de normas, porque cualquier comunidad voluntaria, por pequeña que sea, genera reglas de convivencia, protocolos de admisión, sanciones internas y mecanismos de resolución de disputas.

> *Acracia $\neq$ ausencia de poder. Acracia $\neq$ ausencia de jerarquía. Acracia $\neq$ ausencia de autoridad. Acracia $\neq$ ausencia de normas. Acracia $\neq$ caos.*

Lo que la acracia niega, con precisión creciente a medida que avance el argumento, es algo mucho más específico: que exista una institución particular investida de jurisdicción territorial última,

capaz de imponer unilateralmente sus normas a quienes se encuentran dentro de su ámbito de actuación, sin que estos hayan prestado a esa imposición un consentimiento individual efectivo, y sin que dispongan de un derecho realista de sustraerse a ella conservando su vida, su propiedad y sus vínculos sociales fundamentales. Ese es el núcleo de lo que este capítulo llama kratos, y esa es la institución cuya necesidad conceptual se pone en cuestión.

La distinción resulta más clara si se atiende a ejemplos concretos, que este capítulo utilizará con moderación pero que ya pueden introducirse en este punto delimitador. Un profesor evalúa a su alumno, decide qué contenidos son relevantes y puede, dentro de ciertos márgenes, suspenderlo; esa autoridad es real, y en ocasiones se ejerce con una asimetría considerable. Pero el alumno, o quienes lo representan si es menor de edad, ha aceptado voluntariamente incorporarse a esa institución educativa concreta, y conserva la posibilidad, costosa pero real, de abandonarla y buscar otra. Un empleador dirige el trabajo de su empleado, fija objetivos, distribuye tareas y puede prescindir de sus servicios; también aquí existe una jerarquía funcional innegable, pero el contrato que la sostiene ha sido suscrito por ambas partes y puede, en principio, extinguirse por decisión de cualquiera de ellas. Una comunidad religiosa exige a sus fieles observancias exigentes, y una orden monacal puede imponer votos de obediencia radicales a quienes libremente ingresan en ella; nada de eso, sin embargo, equivale a la pretensión de que esos votos vinculen a quien nunca ingresó, ni a que la orden reclame jurisdicción coercitiva sobre quienes viven fuera de sus muros.

La diferencia decisiva, en todos estos casos, no reside en la intensidad de la asimetría ni en la severidad de las normas internas, que pueden ser considerables, sino en dos rasgos estructurales: el origen contractual o voluntario de la relación de autoridad, y la

existencia de un margen efectivo de salida. Cuando ambos rasgos están presentes, por exigente que sea la jerarquía resultante, no se está ante kratos en el sentido aquí delimitado, sino ante una de las muchas formas legítimas que la autoridad humana puede adoptar dentro de un orden social libre. Cuando alguno de esos dos rasgos falta, y en particular cuando falta la posibilidad realista de salida, la relación empieza a aproximarse al fenómeno que la acracia cuestiona, sea cual sea el nombre institucional que reciba: Estado, mafia territorial, comunidad contractual degenerada en jurisdicción cerrada, o cualquier otra estructura que combine imposición unilateral de normas con ausencia efectiva de secesión. El nombre importa poco. La estructura, todo.

Esta precisión conceptual tiene una consecuencia metodológica importante para el resto del ensayo, que queda enunciada desde ahora. La cuestión central que se examinará no será si toda autoridad debe abolirse, pregunta que admite una respuesta negativa casi inmediata y que ningún autor citado en estas páginas, desde Rothbard hasta Kropotkin, ha respondido jamás de otro modo. La cuestión central será si puede justificarse filosóficamente la existencia de una autoridad que se atribuye jurisdicción última sobre personas con independencia de que estas la hayan consentido, y que además cierra, de hecho o de derecho, la posibilidad de que esas personas se sustraigan a ella sin renunciar a bienes tan fundamentales como su propiedad, su comunidad, su lengua o sus vínculos familiares. Formulada así, la pregunta ya no es retórica ni fácil de despachar. Es la pregunta por la obligación política, que ocupará buena parte de lo que resta de este capítulo. Pero antes de abordarla de frente conviene precisar sobre quién, exactamente, se reclama esa autoridad: sobre la persona, no sobre una abstracción.

Un trabajo previo de este mismo autor, *El sujeto que el derecho no crea*, desarrolló con detenimiento una distinción que aquí solo pue-

de recuperarse en su arquitectura esencial, porque su función no es repetirse sino servir de cimiento a un problema distinto. Aquel trabajo separaba cuidadosamente la personalidad jurídica positiva, esto es, la condición de sujeto de derechos que un ordenamiento estatal puede atribuir, modular o incluso negar mediante actos de reconocimiento institucional, de la personalidad ontológica, entendida como un modo de ser que no depende constitutivamente de ningún acto de reconocimiento externo. Un recién nacido, argumentaba aquel ensayo, no adquiere su condición de persona en el instante en que el registro civil inscribe su nacimiento; el registro reconoce, con retraso administrativo variable, algo que ya era el caso antes de esa inscripción. Y a partir de esa distinción, el trabajo defendía una tesis de derechos de estatus: determinados derechos fundamentales no son creaciones del ordenamiento positivo, sino su reconocimiento jurídico de una inviolabilidad que corresponde a la persona en cuanto persona, con independencia de que el Estado decida honrarla, ignorarla o violarla.

Esta arquitectura, naturaleza personal, dignidad, derechos fundamentales de estatus, no se recupera aquí para reabrir el debate sobre el estatuto moral de los animales, que era el objeto específico de aquel trabajo, sino porque contiene una implicación política que allí quedó apenas esbozada y que este capítulo se propone desarrollar. Si la personalidad ontológica no depende del reconocimiento estatal, y si los derechos fundamentales de estatus expresan jurídicamente una inviolabilidad anterior a ese reconocimiento, entonces el Estado no crea a la persona ni crea, en sentido estricto, sus derechos más fundamentales. En el mejor de los casos, los declara, los codifica, les proporciona mecanismos de tutela efectiva. Pero la declaración no es la fuente. Quien declara un hecho no lo produce por el acto mismo de declararlo, del mismo modo que un notario que da fe de una compraventa no es quien transfiere la propiedad, sino

quien certifica una transferencia que las partes ya han acordado.

> *Si la persona es lógicamente anterior al Estado y sus derechos más fundamentales no son creados por él, ¿qué justifica que el Estado posea autoridad originaria sobre esa persona?*

Esta pregunta, que cierra el argumento heredado del trabajo anterior y abre el problema propio de este capítulo, merece ser tomada con toda su fuerza antes de intentar responderla. No se trata de negar que los Estados existentes hayan contribuido, de hecho, a hacer efectivos muchos derechos que sin ellos habrían quedado en el papel; sobre esa cuestión, que atañe más a la crisis migratoria contemporánea y a los mecanismos de efectividad jurídica que al problema aquí planteado, este autor se ha ocupado en otro lugar. Se trata de algo distinto y más elemental: de que la capacidad de proteger un derecho no es lo mismo que la autoridad de originarlo, y de que la primera no genera automáticamente un título de jurisdicción sobre quien es protegido. Un vecino que defiende a otro de una agresión no adquiere, por ese solo hecho, derecho a gobernar su vida futura. Un abogado que gana un pleito para su cliente no adquiere, por ese solo hecho, potestad para decidir en adelante sobre su patrimonio. La protección eficaz de un derecho es un servicio, valiosísimo cuando se presta bien, pero un servicio no es idéntico a una soberanía.

La pregunta por la autoridad originaria del Estado sobre la persona es, en su forma más desnuda, la pregunta por la obligación política, que ocupará el resto de este apartado fundacional y buena parte de lo que sigue. Antes de llegar a ella, hay que señalar por qué esta manera de plantear el problema, partiendo de la persona y no del Estado, invierte el orden habitual de la filosofía política y por qué esa inversión no es un capricho metodológico sino una exigencia del propio argumento. La filosofía política moderna, desde Hobbes hasta buena parte del constitucionalismo contemporáneo,

tiende a preguntarse primero qué necesita el Estado para funcionar correctamente y a preguntarse solo después, y con frecuencia de manera derivada, qué derechos conserva el individuo frente a él. Este capítulo procede al revés. Comienza afirmando que existe una entidad, la persona, cuya dignidad y cuyos derechos fundamentales no dependen de ninguna institución política, y pregunta después qué autoridad, si alguna, puede ejercer legítimamente el Estado sobre ella. El orden de la pregunta no es indiferente. Determina, de hecho, dónde recae la carga de la prueba a lo largo de todo el trabajo: no sobre quien cuestiona la autoridad estatal, sino sobre quien pretende justificarla frente a una persona que, por su propia naturaleza, no le debe nada a priori.

Afirmar que la persona es lógicamente anterior al Estado no equivale a afirmar que pueda vivir bien, o siquiera vivir, completamente al margen de toda institución social. El individualismo que aquí se defiende, como se aclarará con detalle más adelante al examinar las comunidades intermedias, no es el individualismo atomista de un sujeto autosuficiente que no necesita de nadie. Es, más bien, un individualismo de titularidad moral: la afirmación de que los derechos fundamentales residen originariamente en la persona individual, y no en colectivos, pueblos, naciones o Estados que pudieran reclamarlos por delegación o por representación. Ese individualismo de titularidad es perfectamente compatible con una antropología profundamente social, en la que la persona se realiza a través de vínculos familiares, comunitarios, religiosos y asociativos que no son en absoluto secundarios ni prescindibles. Lo que excluye no es la sociabilidad humana, sino la idea de que alguna de esas formas de sociabilidad pueda, sin el consentimiento del individuo, transformarse en jurisdicción coercitiva última sobre él.

Con esta arquitectura ya establecida, la persona con derechos que nadie le ha dado, la pregunta por la obligación política deja de

ser un ejercicio académico y se vuelve inevitable: si el Estado no origina lo más fundamental de lo que la persona tiene, ¿de dónde saca autoridad sobre ella? Puede formularse con una precisión que rara vez recibe en el debate público: ¿qué justifica que A posea autoridad política sobre B si B no ha consentido esa autoridad? La pregunta exige, antes de intentar responderla, distinguir con cuidado una serie de conceptos que el uso corriente tiende a confundir y que esa confusión favorece, casi siempre, al poder establecido. Poder es la capacidad efectiva de determinar la conducta ajena, con independencia de su fundamento moral; un asaltante armado tiene poder sobre su víctima durante el tiempo que dura el asalto. Autoridad es una pretensión normativa de obediencia, que puede o no estar justificada; quien reclama autoridad no se limita a poder imponer su voluntad, sino que sostiene que los demás tienen razones para obedecerle, razones distintas del mero temor a la fuerza. Legitimidad es la propiedad, si existe, que convierte esa pretensión de autoridad en una pretensión justificada. Obediencia es la conducta de sometimiento, que puede prestarse por convicción, por costumbre, por temor o por cálculo, sin que ninguna de esas motivaciones garantice por sí misma la legitimidad de aquello a lo que se obedece. Coerción es el uso o la amenaza de la fuerza para doblegar una voluntad ajena. Consentimiento es el acto por el cual un individuo asume voluntariamente una obligación que de otro modo no tendría. Jurisdicción es el ámbito, territorial o personal, sobre el que una autoridad pretende ejercerse. Soberanía, finalmente, es la pretensión de que esa jurisdicción sea última, es decir, no subordinada a ninguna instancia superior ni limitada por el consentimiento individual de quienes quedan sometidos a ella.

Estas distinciones permiten formular con nitidez dos separaciones que recorrerán el resto del ensayo. La primera es que la existencia efectiva de un Estado no equivale a su legitimidad: un

Estado puede existir, cobrar impuestos, dictar leyes y hacerlas cumplir mediante la fuerza sin que de ese solo hecho se siga que tenga derecho moral a hacerlo. La segunda, estrechamente relacionada pero no idéntica, es que la legalidad no equivale a la legitimidad: que una conducta esté autorizada por el ordenamiento jurídico de un Estado no implica, sin un argumento adicional, que esa autorización sea moralmente correcta. Estas dos separaciones no son originales de este capítulo; forman parte del instrumental básico de la filosofía política desde hace siglos. Lo que este capítulo se propone es tomarlas en serio hasta sus últimas consecuencias, en lugar de invocarlas de manera ceremonial para después seguir razonando como si la existencia y la legalidad bastasen por sí solas para fundar la obediencia.

> *Existencia del Estado $\neq$ legitimidad del Estado. Legalidad $\neq$ legitimidad.*

La tradición que ha intentado salvar esta distancia entre existencia y legitimidad apelando al consentimiento merece un examen detallado, porque es, con mucho, la más sofisticada y la que más directamente confronta el argumento de este capítulo. John Locke, en su *Second Treatise of Government* (Locke, 1689), sostuvo que el poder político legítimo solo puede originarse en el consentimiento de quienes quedan sujetos a él, y que ese consentimiento explica por qué la autoridad política, a diferencia de la mera fuerza, genera una obligación moral de obediencia. Locke era consciente de que un consentimiento expreso, formalizado y unánime de todos los ciudadanos es empíricamente inencontrable en ningún Estado histórico, y por ello introdujo la noción de consentimiento tácito: quien permanece en el territorio de un Estado, disfruta de sus caminos, se beneficia de su protección y participa de su vida civil, consiente tácitamente su autoridad, aunque nunca haya firmado ni pronunciado nada semejante a un pacto explícito.

Esta maniobra, decisiva para toda la tradición contractualista posterior, fue sometida a una crítica demoledora por David Hume en su ensayo *Of the Original Contract* (Hume, 1748). Hume observó que la noción de consentimiento tácito, tal como la manejaba Locke, se estira hasta perder cualquier contenido moral relevante. Un campesino que nace en un país, no domina otra lengua, carece de recursos para emigrar y desconoce cualquier alternativa real a la sociedad en la que ha nacido, no está en una posición distinta, argumentaba Hume, de un pasajero que despierta en un barco en alta mar: permanecer a bordo no expresa su conformidad con la autoridad del capitán, sino la simple ausencia de alternativa. Si el consentimiento debe hacer un trabajo moral genuino, esto es, si debe ser aquello que transforma la mera obediencia fáctica en una obligación genuina, entonces no puede inferirse del silencio, de la residencia o de la mera continuidad vital de quien, la mayor parte de las veces, jamás tuvo ocasión de plantearse la cuestión en términos de aceptación o rechazo.

La crítica humeana, que este capítulo suscribe en lo esencial, no cierra sin embargo el problema, sino que lo precisa. Obliga a preguntar, con un detalle que la apelación genérica al «consentimiento tácito» tiende a evitar, qué actos concretos podrían contar como evidencia genuina de aceptación voluntaria de una autoridad política. ¿Nacer dentro de un territorio implica aceptar su jurisdicción? Evidentemente no, salvo que se conceda que el nacimiento, hecho que ningún individuo elige ni puede elegir, genere obligaciones morales por sí mismo, lo cual convertiría en irrelevante la noción misma de consentimiento. ¿Utilizar una carretera pública constituye consentimiento? Solo si existiera una alternativa realista de desplazarse sin usarla, cosa que en la inmensa mayoría de los casos no ocurre, de modo que el argumento incurre en la misma petición de principio que denunciaba Hume: convierte la ausencia de alternativa en

aceptación. ¿Pagar impuestos bajo amenaza de sanción constituye consentimiento? Difícilmente, porque el consentimiento genuino se distingue precisamente de la entrega de un bien bajo coacción; nadie diría que la víctima de un atraco «consiente» en entregar su cartera porque prefiere hacerlo a recibir un disparo. ¿Permanecer en un país constituye consentimiento? Solo si abandonarlo fuese una opción tan asequible como cambiar de proveedor de telefonía, y no, como ocurre casi siempre, una decisión que exige renunciar a la propiedad acumulada durante una vida entera, a la lengua materna, a la red de vínculos familiares y afectivos, y a menudo a la posibilidad legal de instalarse en cualquier otro lugar sin someterse a restricciones migratorias severas. La teoría es, examinada de cerca, bastante peculiar: uno consiente al Estado naciendo bajo su jurisdicción, usando las carreteras que monopoliza y permaneciendo en el territorio que tendría que abandonar, con enorme coste y a menudo sin destino legal disponible, para demostrar que no consiente. Pocos contratos privados sobrevivirían a una definición tan generosa del consentimiento.

Esta última observación conduce a una de las preguntas más incómodas de toda la tradición contractualista, y que este capítulo no puede eludir: ¿es «puedes emigrar» una respuesta suficiente a la exigencia de consentimiento? Un derecho de salida cuyo ejercicio exige abandonar simultáneamente la jurisdicción política, la propiedad territorial, la comunidad, la lengua y los vínculos acumulados durante una vida constituye un fundamento extraordinariamente débil para inferir consentimiento. El problema no reside simplemente en que salir sea costoso: muchas relaciones genuinamente voluntarias, un matrimonio, una sociedad mercantil, son costosas de abandonar sin que nadie dude de su carácter voluntario. Reside en utilizar ese coste como prueba de que quien permanece ha consentido la jurisdicción bajo la que permanece. Permanecer

porque la alternativa exige desarraigarse por completo no equivale a haber elegido libremente la autoridad que se soporta; la inferencia de consentimiento a partir de la permanencia es lo que falla, no la mera existencia de un coste elevado. Para que un derecho de salida sirviera efectivamente de fundamento al consentimiento, tendría que aproximarse a las condiciones bajo las cuales consideramos voluntaria cualquier otra asociación humana: que el coste de abandonarla no haya sido fabricado deliberadamente por quien reclama la obediencia, que existan alternativas reales entre las que elegir, y que la permanencia no venga forzada por la ausencia material de opciones.

Esta exigencia abre, a su vez, la pregunta por la secesión, individual y comunitaria, que este capítulo retomará con mayor detalle más adelante, al examinar la posible reaparición del soberano. Baste aquí señalar que una sociedad que tomase en serio el ideal del consentimiento tendría que tomar igualmente en serio la posibilidad de que un individuo, o un grupo de individuos organizados voluntariamente, pudiesen sustraerse a una jurisdicción política sin que ello se considere una rebelión a reprimir, sino el ejercicio legítimo de un derecho que la propia lógica del consentimiento exige. ¿Puede existir secesión individual, esto es, la posibilidad de que una persona concreta deje de estar sujeta a la jurisdicción de un Estado sin necesidad de emigrar físicamente a otro territorio? ¿Puede existir secesión comunitaria, esto es, la posibilidad de que un grupo territorialmente delimitado se sustraiga a esa jurisdicción y constituya, dentro o fuera de las fronteras existentes, un orden alternativo? ¿Qué diferencia, en términos precisos, a una comunidad voluntaria, que exige a sus miembros normas exigentes pero permite su salida, de una comunidad política obligatoria, que impone normas con independencia del consentimiento y dificulta o impide esa salida? Estas preguntas no admiten, en el estado actual

del debate, una respuesta consensuada, pero su sola formulación basta para mostrar que el problema de la obligación política dista mucho de estar resuelto por la simple invocación de un consentimiento que, examinado de cerca, rara vez se ha producido en la forma exigente que la propia teoría contractualista requeriría para hacer el trabajo moral que se le pide.

Antes de continuar examinando qué podría justificar la autoridad del Estado, hay que preguntarse con cierto rigor qué es exactamente aquello cuya autoridad se está examinando. Nadie ha visto nunca al Estado entrar en una habitación. Entran policías. Firman ministros. Sellan funcionarios. Condenan jueces. Cobran recaudadores. El Estado aparece después, cuando hace falta un sustantivo capaz de reunir todas esas acciones bajo una misma etiqueta. La pregunta puede parecer ociosa; todo el mundo cree saber, en un sentido práctico, qué es el Estado. Y sin embargo esa familiaridad esconde una ambigüedad ontológica que, una vez señalada, resulta difícil de ignorar. El individualismo metodológico de raíz austríaca, presente en autores tan próximos entre sí como Mises y, en su recepción hispánica contemporánea, Miguel Anxo Bastos, parte de esa misma intuición: cuando el Estado actúa, no encontramos, en ningún punto del mundo físico, una entidad supraindividual dotada de cuerpo, voluntad o conciencia propia, sino, en cada caso concreto, seres humanos actuando dentro de roles e instituciones determinados, un funcionario que sella un documento, un policía que practica una detención, un juez que dicta una sentencia, un soldado que cumple una orden.

Sin embargo, esta intuición exige la misma precisión ya introducida en otro lugar de este libro frente al salto, tentador pero indebido, del individualismo metodológico, tesis sobre cómo debe explicarse la acción social, al individualismo ontológico, la tesis mucho más fuerte de que las organizaciones carecen de toda reali-

dad propia. Del hecho de que sea el verdugo, y no el Estado, quien materialmente ejecuta al condenado, no se sigue que deba negarse la existencia del Estado en cuanto organización, igual que negar que un club marque goles no equivale a negar que el club exista. Esta precisión disciplina el argumento: lo que sigue no pretende sostener que el Estado carezca de toda realidad, sino distinguir con exactitud en qué consiste esa realidad y qué tipo de autoridad moral, si alguna, se sigue de ella.

Ya se estableció, al hablar de los hechos institucionales, que un objeto o un suceso puede contar como algo distinto de lo que es físicamente en virtud de una aceptación colectiva que le confiere poderes que la materia por sí sola no posee: así el papel que cuenta como billete, o la línea trazada en un mapa que cuenta como frontera. El Estado, en esa misma gramática, es paradigmáticamente un hecho institucional, no un hecho bruto. Posee, por tanto, una realidad genuina, no ilusoria: las instituciones estatales condicionan efectivamente el comportamiento humano, canalizan expectativas, distribuyen recursos y ejercen coerción con consecuencias muy reales sobre la vida de las personas. Pero esa realidad institucional depende, en su raíz, del reconocimiento colectivo continuado de quienes participan en ella, sea como funcionarios que aplican sus normas, sea como ciudadanos que las obedecen, sea como otros Estados que reconocen diplomáticamente su existencia. El Estado no es, en este sentido preciso, una persona ontológica supraindividual dotada de voluntad moral propia, comparable a la de un individuo humano, aunque el lenguaje cotidiano lo trate con frecuencia como si lo fuera.

Esa personificación lingüística merece un examen detenido, porque no es inocua. Cuando decimos que «España decidió» negociar un tratado, que «el Estado cobra» impuestos o que «Francia declaró» la guerra, empleamos una forma de expresión enormemente

útil y económica, que permite referirse con brevedad a procesos institucionales complejos sin enumerar cada vez a los individuos concretos que intervinieron en ellos. Nada hay de censurable en ese recurso lingüístico, indispensable para cualquier discurso político o historiográfico mínimamente ágil. El problema surge cuando esa personificación retórica se desliza, casi sin que se note el tránsito, hacia una personificación moral: cuando se empieza a tratar al Estado como si poseyera, por sí mismo, una autoridad moral que trasciende la de los individuos concretos que actúan en su nombre, como si «actuar en nombre del Estado» transfigurase moralmente una acción que, realizada por un particular sobre otro particular, sería inequívocamente ilegítima.

> *Si una acción sería ilegítima cuando A la realiza sobre B como particular, ¿qué propiedad moral aparece cuando A ocupa un cargo público y realiza esa misma clase de acción «en nombre del Estado»?*

Esta pregunta no admite, sin caer en la circularidad, una respuesta del tipo «el Estado puede hacerlo porque tiene autoridad, y tiene autoridad porque es el Estado». Semejante respuesta se limita a repetir, con otras palabras, la conclusión que debería justificar. Si un individuo particular exigiese a su vecino una parte de sus ingresos bajo amenaza de encarcelamiento, la mayoría de las tradiciones morales calificarían esa exigencia como extorsión. Que la misma exigencia, estructuralmente idéntica, llegue en cambio por correo certificado, con membrete oficial y un plazo de veinte días hábiles para el pago voluntario, no cambia por sí sola la naturaleza del acto. La Agencia Tributaria no necesita llamar a la puerta con una pistola; la amenaza ha sido institucionalizada hasta el punto de poder viajar en un sobre perfectamente cortés. En el mejor de los casos, la diferencia exige un argumento adicional que explique qué añade la investidura institucional para transformar la extorsión en

tributación legítima. Ese argumento puede existir, y de hecho buena parte de la filosofía política moderna se ha dedicado a construirlo. Lo que aquí sostengo es que no puede darse por supuesto, y que la sola existencia de la institución no lo proporciona automáticamente.

Max Weber ofreció, en su célebre conferencia *Politik als Beruf* (Weber, 1919), la caracterización sociológica del Estado más influyente del siglo veinte: el Estado es aquella comunidad humana que reclama, con éxito, el monopolio del uso legítimo de la violencia física dentro de un territorio determinado. Esta definición merece ser tomada con toda su precisión, porque suele citarse de manera incompleta, omitiendo precisamente el término decisivo. Weber no dice que el Estado sea la comunidad que ejerce efectivamente la violencia dentro de un territorio, cosa que también podría predicarse de una organización criminal suficientemente poderosa, distinción cercana a la que ya trazó Oppenheimer al rastrear el origen histórico del Estado en la conquista; dice que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de esa violencia. El adjetivo hace todo el trabajo filosófico de la definición, y Weber, como sociólogo, no pretendía resolver la cuestión normativa de en qué consiste esa legitimidad, sino describir el hecho sociológico de que las sociedades modernas tienden a reconocer, de manera generalizada, cierta pretensión de exclusividad legítima en el uso de la fuerza por parte del aparato estatal. La definición weberiana describe, con notable precisión, una estructura institucional; no resuelve, ni pretende resolver, la pregunta normativa de si esa estructura merece efectivamente el calificativo de legítima.

Existencia institucional $\neq$ autoridad moral.

Antes de seguir adelante, prevengo una lectura excesivamente destructiva de lo argumentado. Afirmar que el Estado carece de personalidad moral supraindividual no implica que carezca de realidad institucional, ni que sus decisiones sean arbitrarias, ni que

la ontología social entera pueda reducirse sin pérdida a un puñado de individuos aislados actuando sin ningún marco compartido. Hans Kelsen, cuya teoría pura del derecho intentó precisamente dar cuenta de la unidad y la coherencia de un ordenamiento jurídico sin necesidad de postular una voluntad colectiva mística detrás de él, mostró que es posible hablar con rigor de «el Estado» como una construcción normativa, un sistema de normas jerárquicamente ordenado y dotado de unidad lógica, sin comprometerse por ello con la existencia de una persona moral supraindividual (Kelsen, 1945). Esa vía kelseniana confirma desde otro ángulo la tesis de este apartado: el Estado posee realidad institucional y normativa, pero esa realidad no equivale, sin un argumento adicional, a una autoridad moral originaria sobre las personas concretas que quedan sujetas a él.

La respuesta a la pregunta con la que se abrió este examen del Estado puede formularse ya sin rodeos. Ninguna propiedad moral aparece por el mero hecho de la investidura. El uniforme, el cargo, el sello, el procedimiento y la personalidad institucional pueden cambiar, y de hecho cambian, la situación jurídica de una acción; una detención practicada por un policía con orden judicial produce efectos legales que la misma acción, ejecutada por un particular, no produciría. Pero cambiar la situación jurídica no es lo mismo que cambiar la naturaleza moral del acto, y es esto último lo que estaría en juego si quisiéramos decir que el Estado, por ser Estado, puede legítimamente aquello que ningún particular podría. Si existe una diferencia moral genuina entre la coerción privada y la coerción estatal, esa diferencia tiene que provenir de una teoría de la autoridad política independiente y anterior a la propia existencia del Estado, no de la investidura misma. El Estado no puede fabricar su propia legitimidad limitándose a calificar de «pública» la coerción que ejerce. Si detrás de cada acto estatal hay, en última instancia,

seres humanos concretos actuando dentro de roles institucionales, la pregunta que importa no es ya «qué puede hacer el Estado», sino «qué pueden hacer legítimamente estas personas concretas, actuando dentro de estos roles concretos, sobre aquellas otras personas que no han consentido individualmente someterse a su autoridad». Esa reformulación, que despoja al Estado de su aura de sujeto moral autónomo sin negar su existencia institucional, es el punto de partida de lo que sigue, dedicado a examinar cómo se sostiene, en la práctica, la obediencia a esa estructura.

Si el Estado carece de cuerpo propio y de voluntad supraindividual, y si sus actos remiten, en última instancia, a seres humanos concretos ejerciendo roles institucionales, entonces su continuidad depende de algo más frágil y más interesante que la mera posesión de armas. Depende, como observó con extraordinaria lucidez Étienne de La Boétie en su juvenil *Discours de la servitude volontaire* (La Boétie, 1576), de la disposición continuada de un número inmenso de personas a seguir reconociendo, obedeciendo y sosteniendo esa institución. La Boétie se preguntaba, con una perplejidad que sigue siendo filosóficamente fértil cinco siglos después, por qué motivo un solo tirano puede someter a un pueblo entero cuando ese pueblo, si simplemente dejase de prestarle obediencia, no necesitaría siquiera combatirlo para verlo caído. El tirano, argumentaba, no tiene más ojos, más manos ni más fuerza que la que sus propios súbditos le prestan al servirle como espías, verdugos, soldados y funcionarios. La dominación, concluía, no descansa únicamente sobre la violencia bruta, sino sobre una red de complicidades, hábitos y expectativas que los propios dominados sostienen y reproducen día tras día.

Este libro recuperó parcialmente esa intuición en un capítulo anterior, al examinar cómo la censura contemporánea no siempre se impone contra la voluntad del individuo, sino que en ocasiones es

el propio individuo, cansado de pensar y de dudar, quien la reclama. Aquel argumento se refería específicamente al problema del juicio y la verdad; el que aquí se desarrolla traslada la misma intuición estructural a un terreno distinto, el de la ontología institucional del Estado, y por ello merece un desarrollo propio en lugar de una simple repetición.

Un Estado, cabe decir con algo más de precisión técnica que la disponible en el siglo dieciséis, no se sostiene únicamente sobre la coerción física directa que ejerce en cada instante, sino sobre una arquitectura de obediencia distribuida que incluye rutinas administrativas asumidas como normales, expectativas compartidas sobre cómo se comportarán los demás actores del sistema, pretensiones de legitimidad aceptadas sin examen por buena parte de la población, cooperación burocrática de miles de funcionarios que ejecutan cotidianamente sus decisiones, reconocimiento diplomático de otros Estados, dependencia institucional de empresas y particulares que han organizado su vida económica en torno a sus normas, y coordinación práctica de jueces, policías, militares, bancos centrales y administraciones públicas que hacen posible, con su trabajo diario, que las decisiones del aparato estatal se traduzcan en efectos reales sobre el mundo. Ningún ministro firma solo. Detrás de cada firma hay un funcionario que redactó el borrador, otro que lo revisó, un tercero que lo archivó y un cuarto que, si nadie lo cumple, tendrá que enviar el requerimiento siguiente. Quítese cualquiera de esos eslabones y la firma sigue existiendo en el papel, pero deja de producir el mundo.

> *Si jueces, policías, soldados, funcionarios, bancos, empresas y ciudadanos dejaran simultáneamente de reconocer las reglas constitutivas del Estado, sus edificios y armas continuarían físicamente existiendo, pero la institución estaría descomponiéndose.*

Esta formulación, que traduce al vocabulario institucional contemporáneo la intuición de La Boétie, no debe malinterpretarse en un sentido voluntarista ingenuo. No significa que un individuo aislado pueda abolir unilateralmente el Estado por el simple expediente de «dejar de creer en él», como si la realidad institucional dependiese de la fe subjetiva de cada ciudadano tomado por separado. Un hecho institucional, en la gramática searleana ya expuesta, requiere reconocimiento colectivo, no reconocimiento individual; que una sola persona deje de reconocer la autoridad del Estado no altera, por sí sola, la estructura institucional que sostiene a millones de otras personas que sí continúan reconociéndola, y esa persona seguirá encontrándose, en la práctica, con la coerción efectiva de quienes sí participan del sistema. La observación de La Boétie no es una receta de acción individual inmediata, sino un diagnóstico estructural sobre la naturaleza distribuida y frágil, en última instancia, de cualquier orden político, por sólido que parezca desde dentro.

Ese diagnóstico tiene, sin embargo, una consecuencia filosófica de primer orden para el argumento de este capítulo. Si la continuidad del Estado depende de un entramado de obediencia, cooperación y legitimidad percibida que los propios sometidos sostienen activamente, entonces la pregunta por la justificación de esa obediencia no puede posponerse indefinidamente apelando a la mera facticidad del poder existente. Cada funcionario que aplica una norma, cada juez que la interpreta, cada ciudadano que la cumple sin resistencia, está, en algún sentido mínimo, prestando su cooperación a una estructura cuya legitimidad no puede darse simplemente por supuesta. Esto no convierte a cada uno de esos actores en cómplice moral de cualquier injusticia que el Estado pueda cometer, porque las alternativas reales de cada individuo dentro de un sistema ya establecido son, con frecuencia, extraordinariamente

limitadas. Pero sitúa la pregunta por la legitimidad donde debe estar: no en una cuestión abstracta y lejana, sino en la conducta cotidiana de millones de personas concretas que, cada mañana, deciden si obedecen.

15.3. El conocimiento disperso y el orden que nadie ordenó

El problema del conocimiento disperso, la crítica de Hayek al racionalismo constructivista y la tesis del orden espontáneo quedaron ya establecidos, con el desarrollo que merecen, al examinar la racionalidad y el orden social: ningún planificador puede concentrar el conocimiento local, tácito y cambiante del que depende la coordinación de una sociedad extensa, y el sistema de precios permite que esa información se use sin que nadie necesite poseerla entera. Tampoco hace falta repetir aquí por qué ese mismo argumento sobrevive a la era de la computación, ni la advertencia, ya hecha, de que el orden espontáneo no es un resultado perfecto sino un proceso continuado de ajuste que convive con el error. Lo que aquella exposición dejó sin resolver, porque no era su lugar, es una réplica concreta al argumento misiano del cálculo que sí merece registrarse antes de seguir: Oskar Lange y Abba Lerner propusieron esquemas de socialismo de mercado en los que una autoridad central simularía precios mediante procedimientos de tanteo, y la discusión sobre si tales esquemas resuelven o solo desplazan el problema señalado por Mises (Mises, 1920) continúa, en distintas formas, dentro de la literatura de economía comparada. Este capítulo no necesita zanjarla; le basta con la formulación hayekiana, más modesta y más difícil de sortear que la imposibilidad absoluta del cálculo: la simulación de precios por un centro presupone precisamente la información sobre circunstancias locales cuya generación descentralizada es la

función distintiva del propio proceso de mercado, de modo que reproducirla artificialmente corre el riesgo de reintroducir, bajo otra forma, el problema que pretendía resolver.

Lo que sí es nuevo aquí, y conviene presentar con el mismo cuidado con que se ha tratado a cada autor en este libro, es la tradición que lleva ese fundamento hasta una conclusión que Hayek nunca suscribió. Murray Rothbard fue el primero en llevar el análisis austríaco, con sistematicidad completa, hacia una conclusión explícitamente anarquista: en *Man, Economy, and State* (Rothbard, 1962) y *Power and Market* (Rothbard, 1970) mostró cómo cada intervención estatal genera distorsiones que motivan, típicamente, nuevas intervenciones para corregir las anteriores, y en *The Ethics of Liberty* (Rothbard, 1982) fundamentó una teoría de la propiedad en la autopropiedad y la apropiación originaria que se examinará con ojo crítico, no de aceptación, en el apartado correspondiente. Jesús Huerta de Soto, desde una posición próxima a Mises y Hayek, desarrolló la función empresarial como proceso de descubrimiento y coordinación (Huerta de Soto, 2009b; Huerta de Soto, 2009c) y ha defendido explícitamente una posición anarcocapitalista (Huerta de Soto, 2009a) que este capítulo retoma con frecuencia, sin identificarse con ella en cada detalle. Hans-Hermann Hoppe, discípulo de ambos, aporta un análisis institucional del monopolio territorial y de la producción privada de seguridad que resultará valioso en varios apartados posteriores (Hoppe, 1989; Hoppe, 1993; Hoppe, 2001), aunque sus prescripciones sobre quién debería ser admitido en una comunidad exceden el argumento estrictamente institucional que aquí interesa y no se suscriben sin matización.

Y conviene decir, con la misma claridad, qué autores próximos a esta tradición no defendieron las conclusiones que a veces se les atribuyen, porque distinguir estas posiciones no es un escrúpulo filológico sino la condición de la honestidad intelectual que este

libro se ha propuesto mantener desde su primera página. Hayek no fue anarcocapitalista: defendió una versión limitada y constitucionalmente restringida del Estado, y habría rechazado buena parte de lo que este capítulo extrae de su propia teoría del conocimiento. James C. Scott, cuya crítica de la legibilidad estatal ya se empleó al hablar de la administración de la verdad, no defendió la abolición completa del Estado, sino una simpatía anarquista que él mismo calificó de parcial (Scott, 1998; Scott, 2012). Elinor Ostrom, cuya obra sobre gobernanza policéntrica se retomará más adelante, trabajó dentro de un marco que asumía la coexistencia de instituciones estatales y no estatales.

Hecha esa aclaración, puede darse el paso que le corresponde a este capítulo y a ningún otro. Hayek no llegó hasta la acracia. Se detuvo en un Estado constitucionalmente limitado, y probablemente habría considerado imprudente la extensión que aquí se propone. Pero si el conocimiento necesario para coordinar una sociedad está irremediablemente disperso, la pregunta que Hayek no formuló con la misma insistencia que aplicó al resto de la vida económica es por qué esa dispersión dejaría de ser un problema justo en la frontera del monopolio político. Un Estado limitado sigue siendo, en lo que atañe a las funciones que conserva, seguridad, justicia, y en la práctica bastante más, una autoridad central que decide con el mismo tipo de información parcial que Hayek consideraba insuficiente para planificar el pan o el acero. No existe, en la propia arquitectura de su teoría, una razón de principio para detener sus consecuencias precisamente ahí. Extenderlas hasta el final es la aportación que este capítulo hace sobre la base de Hayek, no en su nombre.

Ese mismo cuerpo teórico permite responder a una objeción que se formula con enorme frecuencia contra cualquier defensa de un orden descentralizado: ¿cómo funcionaría exactamente tal o cual

función social en una sociedad sin Estado? La pregunta es legítima y se abordará con detalle más adelante, en el apartado dedicado a los bienes tradicionalmente considerados públicos. Pero conviene precisar ya cuál sería una respuesta inválida: «no sabemos cómo funcionaría, pero funcionará» es una petición de confianza, no un argumento. La respuesta correcta es distinta y más exigente: pedir a quien defiende un orden descentralizado que describa de antemano, y en detalle, la configuración institucional completa que emergerá de millones de decisiones descentralizadas equivale a exigirle precisamente el tipo de conocimiento cuya imposibilidad de concentración constituye el núcleo mismo de su tesis. Quien defiende la acracia no necesita escribir el plano maestro de una sociedad libre para demostrar que la planificación central de esa sociedad es innecesaria; exigírselo sería una contradicción performativa, no una refutación.

Esta precisión no debe convertirse, sin embargo, en una coartada retórica que exima al defensor del orden descentralizado de toda responsabilidad argumentativa. El argumento hayekiano es negativo, dirigido contra la pretensión de conocimiento suficiente por parte de una autoridad central, no positivo, en el sentido de garantizar automáticamente el éxito de cualquier alternativa no estatal. Por eso necesita completarse, como se hará en lo que sigue, con evidencia histórica, institucional y teórica sobre mecanismos policéntricos concretos que efectivamente han producido orden, derecho y cooperación sin depender de una autoridad política central. El problema del conocimiento disperso es la premisa epistemológica de este capítulo, no su demostración institucional completa.

15.4. Una arquitectura sin soberano: propiedad, comunidad, pluralismo y derecho

Las páginas anteriores han establecido dos premisas: que la persona posee derechos anteriores al reconocimiento estatal, y que el conocimiento necesario para coordinar una sociedad se encuentra irremediablemente disperso. La propiedad privada importa aquí por una razón que excede la economía: distribuye capacidad decisoria. Lejos de ser una institución meramente económica entre otras, es el mecanismo institucional que traduce ambas premisas en una arquitectura política concreta, un sistema de descentralización capaz de sustituir la jurisdicción territorial uniforme del Estado por una pluralidad de jurisdicciones derivadas de la titularidad, el contrato, la asociación y la comunidad.

Frente a un soberano que reclama jurisdicción última sobre un territorio, que legisla de manera uniforme para todos los que se encuentran dentro de sus fronteras y que impone esa legislación con independencia del consentimiento individual de cada uno de ellos, una sociedad organizada en torno a la propiedad privada introduce, casi por definición estructural, una pluralidad irreductible: pluralidad de titulares, cada uno con capacidad decisoria sobre lo que le pertenece; pluralidad de espacios, sometidos cada uno a las reglas que su propietario decide establecer; pluralidad de contratos, que regulan de manera diferenciada las relaciones entre quienes voluntariamente los suscriben; pluralidad de reglas, que pueden variar de una comunidad a otra sin necesidad de uniformidad territorial; pluralidad de comunidades, organizadas según criterios y afinidades distintas; y pluralidad de mecanismos de resolución de conflictos, que pueden competir entre sí en lugar de operar como monopolio único. Ninguna de estas pluralidades es garantía automática de armonía, y las dificultades que suscitan se examinarán

sin atenuantes más adelante; pero su sola existencia estructural constituye ya una alternativa conceptual genuina a la jurisdicción uniforme y monopolística que caracteriza al Estado.

Esta afirmación, sin embargo, no puede darse por autoevidente; exige una justificación filosófica de la propiedad misma, que la tradición liberal y libertaria ha desarrollado a través de varias líneas argumentativas no siempre coincidentes entre sí. John Locke, en el capítulo quinto de su *Second Treatise* (Locke, 1689), ofreció la formulación clásica: cada persona posee propiedad originaria sobre sí misma y sobre su propio trabajo, y cuando mezcla ese trabajo con un recurso natural previamente no apropiado, adquiere sobre él un título legítimo, sujeto a la restricción, célebremente conocida como la cláusula lockeana, de que quede «suficiente y tan bueno» disponible para los demás. Robert Nozick, cuya obra se examinará con mayor detalle más adelante, a propósito de su desafío al proyecto acrático, reformuló en *Anarchy, State, and Utopia* (Nozick, 1974) esta teoría de la adquisición originaria mediante un principio de justicia en la adquisición, un principio de justicia en la transferencia y un principio de rectificación de las injusticias pasadas, defendiendo una concepción histórica, no pautada, de la justicia distributiva: una distribución de la propiedad es justa si surge de pasos justos a partir de una situación justa, con independencia del patrón estadístico resultante.

Murray Rothbard, por su parte, desarrolló en *The Ethics of Liberty* (Rothbard, 1982) una teoría fundamentada en la autopropiedad, entendida como el axioma según el cual cada individuo posee derecho exclusivo de control sobre su propio cuerpo, y en el homesteading o apropiación originaria mediante el uso o transformación efectiva de un recurso previamente no poseído por nadie, sin exigir, a diferencia de Locke, que quede necesariamente «suficiente y tan bueno» disponible para terceros. A partir de esos dos principios, autopro-

piedad y apropiación originaria, Rothbard construyó una teoría de la transferencia legítima que incluye el intercambio voluntario, la donación, el contrato y la herencia, y una teoría correlativa de la ilegitimidad de cualquier transferencia obtenida mediante fraude o coerción.

Esta arquitectura teórica, sin embargo, no resuelve por sí sola todas las dificultades que la propiedad privada suscita, y sería intelectualmente deshonesto presentarla sin reconocer sus puntos de fricción. La prescripción adquisitiva, esto es, la adquisición de un título de propiedad por el uso continuado a lo largo del tiempo, plantea el problema de cómo tratar apropiaciones originarias remotas y moralmente controvertidas cuyos efectos persisten generaciones después. Los bienes comunes, esto es, recursos que tradicionalmente no han estado sujetos a propiedad individual exclusiva sino a regímenes de uso compartido regulados por normas comunitarias, no encajan sin más en el esquema de apropiación individual y exigirán, como se verá un poco más adelante a propósito de la literatura de Elinor Ostrom, un tratamiento propio que no reduce automáticamente todo bien común a propiedad privada individual. Las servidumbres, esto es, los derechos limitados que un propietario puede tener sobre el fundo de otro, como el derecho de paso, muestran que la propiedad rara vez es un derecho absoluto e indivisible, sino un conjunto de facultades que pueden fragmentarse, transferirse y limitarse de maneras diversas. Las externalidades, esto es, los efectos que la actividad de un propietario produce sobre terceros sin mediar transacción voluntaria, como la contaminación de un río que atraviesa varias propiedades, plantean el problema, que Ronald Coase examinó con una profundidad que este capítulo retomará más adelante (Coase, 1960), de cómo delimitar y hacer valer derechos de propiedad en presencia de efectos recíprocos difíciles de aislar. Los recursos sin propietario claro, los conflictos de

títulos superpuestos entre reclamantes rivales, y la concentración patrimonial que puede resultar de sucesivas transferencias legítimas pero acumulativamente desiguales, completan una lista de dificultades genuinas que ninguna teoría honesta de la propiedad puede evitar.

Reconocer estas dificultades no debilita la tesis central de este apartado, pero tampoco basta para sostenerla. Hasta aquí se ha mostrado que la propiedad privada puede justificarse filosóficamente y que sus dificultades internas son tratables; no se ha mostrado todavía por qué, entre las muchas formas posibles de organización económica no estatal, la propiedad privada de derechos fuertes, exclusivos y transferibles debería ocupar el eje institucional de la acracia, en lugar de un régimen posesionario de raíz mutualista, una estructura predominantemente comunal, o alguna combinación policéntrica que reparta el peso institucional de otro modo. Responder «porque Rothbard lo sostiene» sería una petición de autoridad incompatible con el método que este capítulo ha declarado seguir desde su introducción. La respuesta debe derivarse de los propios criterios que el ensayo ha ido utilizando para evaluar instituciones a lo largo de sus páginas anteriores: capacidad de generar y transmitir consentimiento, delimitación clara de jurisdicciones, prevención de conflictos, capacidad efectiva de salida, descentralización del poder, transmisión de información, internalización de costes y beneficios, asignación de responsabilidad, y apertura a la competencia entre formas institucionales alternativas.

Pierre-Joseph Proudhon ofrece el punto de partida más exigente para esta comparación, precisamente porque su crítica no impugna la propiedad como tal, sino una forma particular de ella. Proudhon distinguía la posesión, el derecho de uso efectivo sobre un recurso mientras se trabaja o se habita, de la propiedad en sentido pleno, que permite a su titular extraer una renta de un recurso sin nece-

sidad de trabajarlo, apoyándose en la fuerza colectiva que genera cualquier cooperación productiva organizada y que, según su análisis, ningún propietario individual produce por sí solo (Proudhon, 1840). El diagnóstico de Proudhon plantea una pregunta legítima sobre la internalización de costes y beneficios: si el valor de un recurso productivo depende en buena medida de la cooperación social que lo rodea, infraestructuras compartidas, conocimiento acumulado colectivamente, demanda generada por terceros, ¿por qué habría de apropiarse ese valor añadido un único titular privado? La respuesta que este capítulo ofrece, sin embargo, no reside en descartar la propiedad exclusiva, sino en distinguir dos cuestiones que la crítica proudhoniana tiende a fundir: una cosa es preguntarse si una distribución concreta de títulos de propiedad es justa dado el modo en que se originó, pregunta que Nozick formalizó mejor que nadie mediante sus principios de adquisición, transferencia y rectificación (Nozick, 1974), y otra muy distinta es preguntarse si la institución misma de la propiedad exclusiva y transferible, frente a un régimen de posesión de uso no transferible, sirve mejor a los criterios que aquí importan. Sobre la primera pregunta, el mutualismo tiene razón en exigir que las adquisiciones originarias y las transferencias posteriores superen un escrutinio de legitimidad, exigencia que este capítulo comparte plenamente y que retomará al final de este apartado. Sobre la segunda, la respuesta es menos favorable a la posición proudhoniana de lo que su fuerza retórica sugiere.

El motivo remite directamente al problema del conocimiento disperso examinado anteriormente, aunque conviene formularlo como una comparación institucional entre grados de transferibilidad, no como una imposibilidad categórica de que un régimen posesionario genere información económica alguna. Un régimen de posesión de uso, que reconoce derechos sobre un recurso mientras

se trabaja pero restringe su venta, alquiler o cesión a terceros ajenos a esa condición, no impide por completo la formación de precios ni la transferencia de mejoras entre poseedores; los mercados mutualistas históricos documentan formas de compensación por mejoras introducidas, cesión del derecho de uso entre miembros de una misma asociación y valoración relativa de distintos usufructos. Lo que ese régimen sí restringe, en comparación con un derecho de propiedad exclusivo y libremente transferible a cualquier tercero dispuesto a pagar por él, es el conjunto de transacciones posibles y, con ellas, el volumen de información que el sistema de precios puede generar: cuantas más transferencias potenciales excluye una regla de propiedad, ya sea porque prohíbe la venta a quien no pertenece a la comunidad, porque limita el precio pactable o porque condiciona la transferencia a la aprobación colectiva, menor es el número de valoraciones subjetivas que ese mercado logra agregar en un precio, y más depende la reasignación del recurso hacia usos alternativos de mecanismos de decisión colectiva, asamblearios o comunitarios, cuya capacidad de procesar información aumenta con la disposición de sus miembros a delegar y decrece con la escala del grupo. Esta es una objeción comparativa, no una imposibilidad conceptual, y por eso mismo resulta más persuasiva que una simple preferencia doctrinal por la propiedad individual: cuanto mayor es la libertad de transferencia que un régimen de propiedad permite, más amplias son sus posibilidades de reasignación hacia usos más valorados, mejor puede transmitir el conocimiento disperso de sus participantes, más fácilmente internaliza determinados costes de decisión colectiva, y más incentivos genera para ciertos tipos de inversión a largo plazo que exigen certeza sobre la apropiabilidad futura de sus frutos. Ninguna de estas ventajas comparativas implica que un régimen mutualista sea incapaz de generar intercambio o información económica alguna; implica, más modestamente, que

la ampliación de la transferibilidad tiende a ampliar, en el margen, la capacidad del sistema de precios para cumplir la función que Hayek le atribuye, y que esa ventaja marginal, acumulada sobre millones de transacciones, resulta considerable.

El criterio de descentralización del poder ofrece una segunda razón, distinta de la anterior aunque complementaria. Una estructura predominantemente comunal, en la que los recursos productivos pertenecen colectivamente a un grupo amplio y las decisiones sobre su uso se adoptan mediante deliberación conjunta sin reglas claras de titularidad individual dentro del grupo, necesita, para funcionar a cualquier escala superior a la de un grupo reducido y personalmente conocido, algún procedimiento de agregación de preferencias, votación, consejo de ancianos, asamblea rotatoria, que puede reproducir en algún grado los problemas de información e incentivos que más adelante se atribuirán al Estado a propósito de la elección pública: quien decide sobre el recurso colectivo no siempre soporta individualmente el coste íntegro de una mala decisión, y quien disiente de la mayoría no siempre dispone, dentro de esa estructura, de un mecanismo de salida tan simple como el de retirar su parte y marcharse. Este riesgo, sin embargo, no es inherente a toda titularidad colectiva como tal, sino a aquella que carece de reglas internas de delimitación, exclusión y transferencia suficientemente precisas; una estructura comunal que sí incorpora esas reglas, aunque la titularidad última siga siendo del grupo y no de cada individuo por separado, puede evitar buena parte de ese riesgo, como se examina a continuación.

Elinor Ostrom introduce, en este punto, una corrección empírica que este capítulo no puede ignorar sin perder rigor. Su investigación sobre sistemas de riego, pesquerías y pastos comunales gestionados durante generaciones sin propiedad privada individualizada y sin intervención estatal centralizada (E. Ostrom, 1990) demues-

tra que, bajo condiciones específicas, comunidades relativamente pequeñas, con límites claros sobre quién pertenece al grupo de usuarios, mecanismos de vigilancia mutua, sanciones graduales frente al incumplimiento y capacidad para modificar sus propias reglas, pueden evitar la tragedia de los comunes sin recurrir a la titularidad individual del recurso. Este capítulo no pretende disolver ese hallazgo redefiniendo cualquier régimen exitoso de gestión comunitaria como una forma encubierta de propiedad privada; sería una maniobra ad hoc que la propia Ostrom rechazaría con razón, y que convertiría la tesis de este apartado en una tautología vacía de contenido empírico. Lo que los casos documentados por Ostrom muestran, con mayor precisión, es que la variable decisiva no es la identidad del titular, individual o colectivo, sino la existencia de reglas suficientemente claras de pertenencia al grupo de usuarios, de exclusión de quienes no pertenecen a él, de asignación de cuotas o turnos de uso, de responsabilidad por el incumplimiento y de procedimientos para resolver disputas internas. Un sistema de riego gestionado por una comunidad de regantes define con precisión quién tiene derecho a extraer agua, en qué cantidad, en qué turno y bajo qué condiciones de exclusión de quienes no pertenecen a la comunidad; ese régimen no es propiedad privada individual, pero tampoco es la ausencia de reglas que la caricatura de la tragedia de los comunes presupone. Es, en la terminología que este capítulo adopta desde aquí en adelante, un régimen de propiedad común (common-property regime), una de las varias formas legítimas que pueden adoptar unos derechos claramente delimitados sobre un recurso, junto a la propiedad individual, la cooperativa, la mutualidad y la fundación.

La propiedad privada importa aquí por una razón que excede la economía: distribuye capacidad decisoria. Eso es lo que la acracia necesita de ella, no una forma jurídica particular impuesta por

definición. Sostengo que la condición institucional que la acracia requiere no es que todo recurso adopte la forma de la propiedad privada individual, sino algo más general: que existan, sobre cualquier recurso relevante, derechos de propiedad o de uso claramente delimitados, con mecanismos definidos de exclusión, transferencia, responsabilidad y resolución de conflictos, sea cual sea el titular concreto de esos derechos, una persona, una cooperativa, una mutualidad, una fundación o un colectivo de usuarios organizado al modo ostromiano. Dentro de ese marco, la propiedad individual y libremente transferible conserva, sin embargo, una posición de referencia, no por definición sino por las ventajas comparativas ya examinadas: genera precios más informativos allí donde el recurso admite transacciones frecuentes con terceros ajenos al grupo original, permite una salida que no depende del consentimiento de los demás titulares, y escala sin exigir que cada nuevo participante sea personalmente conocido por el resto, condición que los regímenes de propiedad común ostromianos satisfacen con mayor dificultad cuanto mayor es el tamaño del grupo de usuarios. Afirmar esto no equivale a expulsar al mutualismo, el comunalismo o el cooperativismo del orden acrático. Equivale a sostener que, dentro de la pluralidad de formas de titularidad que ese orden permite, la propiedad individual transferible seguirá siendo, para la mayoría de los recursos de una economía extensa y anónima, el mecanismo mejor adaptado. Un régimen que, a la inversa, impusiera con carácter general la posesión de uso o la titularidad colectiva obligatoria como única forma legítima de organización económica reproduciría, a otra escala y con otro vocabulario, la misma pretensión de uniformidad que este capítulo atribuye a kratos: que una sola fórmula deba regir sobre quienes no la han elegido. Es esa pluralidad, no la imposición de una sola forma, lo que aquí se defiende bajo el nombre de propiedad.

Queda, con todo, una precisión final que la propia crítica proudhoniana obliga a mantener presente durante el resto del ensayo, y en particular más adelante, al examinar la posible reaparición del soberano. Que la propiedad privada sea, por las razones expuestas, la arquitectura institucional preferible no implica que cualquier distribución históricamente existente de títulos de propiedad merezca, sin más examen, la etiqueta de legítima. La legitimidad de un régimen de propiedad depende, como advertía Nozick, de la historia de sus adquisiciones y transferencias, no solamente de su forma institucional abstracta; y una concentración de propiedad obtenida mediante conquista, expolio colonial, apropiación estatal de tierras comunales o cualquier otro mecanismo coercitivo no queda santificada por el mero hecho de adoptar, en el presente, la forma jurídica de la propiedad privada. Esta reserva, que separa la justificación institucional de la propiedad como tal de la justificación de cada título concreto, reaparecerá cuando el ensayo examine, más adelante, si la concentración patrimonial puede llegar a reproducir, bajo forma privada, la misma estructura de dominación que se atribuye a kratos.

Junto a la propiedad hay otro elemento arquitectónico igual de decisivo, sin el cual el argumento anterior quedaría incompleto y expuesto a una caricatura que conviene desmontar sin rodeos. La acracia que este capítulo defiende necesita una sociedad civil fuerte. No la tolera como excepción ni la explica como residuo: la necesita, porque sin ella el argumento entero se derrumba en la caricatura que sus críticos más perezosos le atribuyen. Existe, en efecto, una caricatura del anarcocapitalismo, no siempre injustificada por la manera en que algunos de sus propios defensores lo han presentado, que conviene rechazar sin rodeos. Esa caricatura imagina una sociedad compuesta por millones de individuos aislados, sin vínculos previos entre sí, que se encuentran en un mercado

abstracto únicamente para comprar y vender, calculando en cada transacción su interés inmediato, sin comunidad, sin tradición, sin lealtades que trasciendan el intercambio puntual. Esa imagen es sociológicamente pobre y, lo que importa más aquí, filosóficamente ajena a lo que este capítulo defiende.

La sociedad humana, en cualquier época y en cualquier lugar, está tejida de comunidades intermedias: familias, iglesias y comunidades religiosas, barrios, redes de amistad, empresas, universidades, cooperativas, mutualidades, asociaciones vecinales, clubes, gremios profesionales, instituciones benéficas, comunidades culturales, municipios, fundaciones, monasterios, comunidades productivas y un largo etcétera de formas asociativas que median entre el individuo aislado y cualquier estructura política de gran escala. Estas instituciones no son valiosas únicamente, ni siquiera principalmente, porque puedan describirse como prestadores privados alternativos de servicios que hoy presta el Estado. Poseen un valor social propio, anterior e independiente de esa función sustitutiva: generan identidad, pertenencia, confianza, capital social, transmisión cultural, reciprocidad, conocimiento local y sentido, bienes que no se agotan en ninguna transacción contractual explícita y que una sociedad de mercado bien entendida no pretende sustituir. Miguel Anxo Bastos ha defendido, en una entrevista concedida a *Navarra Confidencial*, que la respuesta al avance del Estado se encuentra «en el ámbito de las ideas y a partir de estas de la construcción de una sociedad civil organizada fuera del Estado, al tiempo que se debilita la hegemonía de este último» (Bastos, 2018), y ha desarrollado en otras intervenciones públicas una defensa del orden espontáneo local frente a la planificación urbanística centralizada, precisamente en el terreno donde vecindad y municipio se juegan buena parte de su autonomía (Bastos, 2024). Andrés Caramés, desde un registro más ensayístico, ha analizado cómo ciertas formas contemporá-

neas de urbanismo colectivista producen edificios pensados para «gestionar grandes masas de población» en lugar de para «crear comunidad», deshaciendo precisamente el tejido vecinal que este capítulo defiende (Caramés, 2025). Ninguno de estos dos autores debe presentarse como una autoridad académica consolidada en el sentido de la literatura institucional citada en otros apartados de este trabajo, pero ambos expresan, desde la esfera pública española contemporánea, una sensibilidad según la cual buena parte de lo que habitualmente se atribuye, casi por reflejo, a la acción estatal, ha sido tradicionalmente provisto por este entramado de sociedad civil que precede históricamente al Estado moderno y que este con frecuencia ha desplazado, absorbido o subordinado.

La centralidad de esa sociedad civil, y el modo en que el Estado moderno ha tendido a desplazarla presentándose como su único mediador legítimo, hasta producir el mismo individuo desarraigado que después se invoca como prueba de que sin intervención estatal no quedaría nada, quedó ya argumentado, con Tocqueville y con Nisbet, al examinar las comunidades intermedias; no hace falta repetirlo aquí. Basta con retener su consecuencia para lo que sigue: la arquitectura institucional de este capítulo, propiedad, pluralismo jurídico, competencia entre agencias, presupone ese mismo entramado asociativo, no lo sustituye ni pretende suplirlo.

> *Comunidad $\neq$ Estado. Comunidad $\neq$ colectivismo necesariamente.*

Estas dos negaciones, ya enunciadas al delimitar el concepto de acracia, adquieren aquí su desarrollo pleno. Una comunidad puede poseer normas sumamente exigentes, una tradición densa, una identidad fuertemente marcada, jerarquías internas pronunciadas y deberes considerables hacia sus miembros, sin que nada de eso implique que reclame, o deba reclamar, soberanía política universal sobre quienes no desean pertenecer a ella. Una orden monacal

puede exigir a sus miembros votos radicales de pobreza, obediencia y castidad, sin que ello implique la más mínima pretensión de imponer esos votos a quienes viven fuera del monasterio. Una comunidad cultural puede transmitir con enorme intensidad su lengua, sus costumbres y su memoria histórica a sus descendientes, sin que ello implique que esa comunidad deba convertirse en un Estado territorial que imponga esa misma identidad a todos los habitantes de un territorio determinado, incluidos quienes no la comparten.

El problema, formulado con la precisión que este recorrido permite ya alcanzar, no es la comunidad, ni su densidad normativa, ni su exigencia interna, ni siquiera su jerarquía; el problema surge únicamente cuando una comunidad particular pretende transformarse en una jurisdicción territorial obligatoria para todos los que se encuentran dentro de sus fronteras, con independencia de que compartan o no su identidad, sus normas o sus fines, y sin que dispongan de la posibilidad efectiva de sustraerse a esa jurisdicción sin renunciar a bienes fundamentales de su vida. Esta distinción conecta directamente con el problema del derecho de salida y de la secesión, ya examinado a propósito de la obligación política: una comunidad, por exigente que sea internamente, resulta compatible con la acracia en la medida en que su pertenencia sea genuinamente voluntaria y su salida realista; deja de serlo, y comienza a aproximarse al fenómeno que este capítulo llama kratos, en la medida en que su jurisdicción se vuelve territorialmente obligatoria e independiente del consentimiento individual de quienes quedan sometidos a ella. Una sociedad libre no es aquella en la que el individuo no pertenece a nada, sino aquella en la que ninguna de sus pertenencias adquiere automáticamente derecho a convertirse en soberano.

Este entramado de comunidades intermedias, densamente po-

blado y normativamente exigente, es precisamente lo que distingue la acracia aquí defendida de la caricatura atomista con la que se abrió este apartado. La sociedad que resulta de sustituir la soberanía política por la propiedad privada, el contrato y la asociación voluntaria no es una sociedad de individuos aislados negociando transacciones puntuales en un mercado abstracto; es, más bien, una sociedad densamente tejida de familias, comunidades religiosas, asociaciones profesionales, cooperativas, gremios y municipios, cada uno con su propia normativa interna, coexistiendo y compitiendo entre sí sin que ninguno de ellos reclame, ni pueda reclamar, jurisdicción coercitiva última sobre quienes no desean pertenecer a él. Familia, Iglesia, municipio, empresa, cooperativa y asociación no son residuos que sobreviven allí donde el Estado todavía no ha llegado. Son sociedad, y lo son con independencia de que el Estado exista, se retire o nunca haya llegado a ocupar el espacio que ellas ya ocupaban. Nada de esto convierte a las comunidades intermedias en moralmente intachables: pueden ser opresivas, cerradas, asfixiantes para quien no encaja en ellas. Lo que las distingue de kratos no es su virtud sino su límite, que no poseen, ni deben poseer nunca, jurisdicción automática sobre quien no pertenece a ellas.

Esta trama de comunidades intermedias no agota, sin embargo, las tradiciones que han cuestionado la soberanía estatal, y conviene reconocer esa pluralidad antes de pasar al derecho. El anarcocapitalismo de tradición austríaca constituye, como se ha declarado desde la introducción de este capítulo, el eje vertebrador de todo el argumento desarrollado hasta ahora. Pero la acracia, tal como aquí se entiende, es una categoría más amplia que ese eje vertebrador, capaz de dialogar con otras tradiciones que han cuestionado la soberanía estatal desde presupuestos distintos, y a veces incompatibles entre sí, sin que ese diálogo exija reconciliarlas artificialmente ni presentarlas como variaciones menores de una misma doctrina. Lo

que sigue no pretende ofrecer un catálogo enciclopédico de «tipos de anarquismo», ejercicio que rompería la unidad argumentativa del ensayo y que además existe ya, y con solvencia, en la literatura especializada; se limita a introducir, con la brevedad que el propósito exige, aquellas tradiciones cuya consideración enriquece problemas concretos ya planteados.

Pierre-Joseph Proudhon, en su célebre pregunta retórica *Qu'est-ce que la propriété?* (Proudhon, 1840), no desarrolló una teoría de la propiedad idéntica a la rothbardiana examinada anteriormente; su crítica se dirigía, más bien, contra ciertas formas de propiedad que permiten la extracción de renta sin trabajo correspondiente, y su alternativa, el mutualismo, defendía una economía de pequeños productores independientes, cooperativas de crédito mutuo y posesión de uso frente a la gran propiedad ausentista. Sería un error de bulto presentar a Proudhon como un precursor del anarcocapitalismo; su tradición conserva, sin embargo, un valor propio para este capítulo, en la medida en que ilustra la posibilidad de una crítica radical del Estado que no comparte necesariamente todos los presupuestos de la tradición austríaca sobre la propiedad, y que sin embargo converge con ella en la negación de la soberanía política monopolística.

Piotr Kropotkin desarrolló, en *Mutual Aid* (Kropotkin, 1902), una crítica del darwinismo social que insistía en la cooperación, más que en la competencia, como factor decisivo de la evolución de las especies sociales y de las sociedades humanas, documentando con amplitud etnográfica formas históricas de ayuda mutua, gremios artesanales medievales y cooperación campesina que operaban sin necesidad de coordinación estatal centralizada. Convertir retrospectivamente a Kropotkin en un defensor del mercado austríaco sería, sin embargo, una tergiversación tan grave como convertir a Proudhon en anarcocapitalista; su anarquismo comunista defendía

una organización económica basada en la distribución según la necesidad, no en el intercambio de mercado, y su desconfianza hacia la propiedad privada de los medios de producción lo sitúa en las antípodas de Rothbard en ese punto concreto. Lo que este capítulo retiene de Kropotkin no es su programa económico, sino su evidencia histórica y antropológica sobre la capacidad humana para la cooperación descentralizada sin mediación estatal, evidencia que resulta valiosa con independencia del marco económico en el que cada tradición la inserte.

El anarcosindicalismo, desarrollado teóricamente por autores como Rudolf Rocker (Rocker, 1938), defendió la organización de la producción a través de sindicatos obreros federados, con una desconfianza tanto hacia el Estado como hacia la gran propiedad capitalista concentrada. El agorismo, formulado por Samuel Edward Konkin III (Konkin, 1980), propuso una estrategia de acción directa consistente en el desarrollo de mercados contraeconómicos que operasen al margen de la regulación y la fiscalidad estatal, como vía práctica hacia una sociedad sin Estado, más cercana en sus fines últimos al anarcocapitalismo que el mutualismo o el anarcosindicalismo, aunque con un énfasis estratégico y no meramente teórico que le confiere una fisonomía propia.

El anarquismo cristiano, cuyo representante más elocuente es probablemente León Tolstói en su tardío *El reino de Dios está en vosotros* (Tolstói, 1894), fundamentó el rechazo del poder político coercitivo en una lectura radicalmente pacifista y no resistente del Evangelio, incompatible en algunos aspectos con la defensa que la tradición austríaca hace del uso legítimo de la fuerza defensiva, pero convergente con el resto de las tradiciones aquí reunidas en su rechazo de la autoridad política coercitiva como institución necesaria para el orden social. Esta tradición conecta, como se explorará a continuación, con una sensibilidad católica y escolástica que

también ha alimentado, desde presupuestos distintos, la limitación radical del poder político.

Conviene, por último, señalar una conversación intelectual adicional que atraviesa de manera secundaria, no confesionalmente dominante, este capítulo, y que conecta con una sensibilidad de origen católico presente en la propia tradición hispánica del autor. La doctrina de la subsidiariedad, ya presentada en otro capítulo de este libro con sus fuentes magisteriales propias, converge de manera notable con la primacía de las comunidades intermedias defendida más arriba, y con la limitación radical del poder político que el propio pensamiento político español conoció tempranamente. Juan de Mariana, cuya tesis sobre un poder político sometido a un orden que no ha creado ya se examinó en otro capítulo de este libro (Mariana, 1981), ofrece aquí la misma consecuencia, formulada varios siglos antes que Locke y desde una tradición que el imaginario contemporáneo rara vez asocia con la limitación del poder: que el poder político no es legítimo por el mero hecho de existir, sino que debe justificarse ante quienes quedan sometidos a él. Conviene precisar, para no incurrir en el error que este capítulo ha querido evitar sistemáticamente, que ni la doctrina de la subsidiariedad ni la obra de Mariana constituyen, por sí solas, una defensa de la acracia en el sentido aquí desarrollado; ambas operan dentro de un marco que sigue admitiendo la legitimidad de alguna forma de autoridad política. Lo que este capítulo retiene de ellas no es una deducción teológica de sus conclusiones, que pueden y deben ser defendidas filosóficamente ante cualquier lector, comparta o no sus presupuestos religiosos, sino la constatación de que la desconfianza radical hacia el poder político absoluto posee, también en la tradición hispánica y católica, raíces mucho más antiguas de lo que el imaginario contemporáneo, con frecuencia asociado casi exclusivamente al liberalismo anglosajón, tiende a suponer.

Reunir tradiciones tan dispares, que discrepan entre sí sobre cuestiones tan centrales como el estatuto de la propiedad privada, el papel del mercado o la legitimidad del uso de la fuerza, no disuelve esas discrepancias en una síntesis artificial que ninguno de sus representantes reconocería como propia. Muestra, más bien, algo más modesto y a la vez más importante para el argumento general de este capítulo: que la crítica de la soberanía política y la convicción de que la cooperación humana puede organizarse sin depender de un aparato estatal coercitivo desbordan ampliamente las fronteras del anarcocapitalismo, y que la acracia, entendida como categoría englobante, puede albergar esa pluralidad de tradiciones sin perder por ello su columna vertebral austríaca, que sigue proporcionando, entre todas ellas, el aparato analítico más riguroso para examinar los problemas de conocimiento, incentivos y coordinación que ocuparán el resto de este capítulo.

Falta, para cerrar esta arquitectura institucional, el elemento que la sostiene jurídicamente. Identificar derecho con legislación estatal parece natural solo porque hemos aprendido a mirar el derecho desde el Estado. Una de las objeciones más inmediatas contra cualquier defensa de una sociedad sin Estado consiste precisamente en eso: suponer, sin mayor examen, que la desaparición del segundo término implica automáticamente la desaparición del primero. Esa identificación es históricamente falsa y conceptualmente evitable. Existe una tradición sustancial de literatura jurídica e histórica que documenta la producción de derecho, entendido como sistema de normas exigibles que regulan la conducta y resuelven disputas, sin necesidad de un legislador único investido de soberanía política.

Derecho $\neq$ legislación estatal.

Conviene, antes de examinar la evidencia, distinguir con precisión los conceptos que este apartado manejará, porque el uso corriente tiende a confundirlos: derecho es el conjunto de normas

exigibles que regulan la conducta dentro de una comunidad; legislación es un procedimiento particular, históricamente reciente en términos de la evolución jurídica humana, mediante el cual una autoridad política promulga deliberadamente normas nuevas; norma es cualquier pauta de conducta socialmente exigible, tenga o no origen legislativo; jurisdicción es el ámbito sobre el que un sistema normativo pretende aplicarse; adjudicación es el proceso de determinar cómo se aplica una norma a un caso concreto; y enforcement, término que este capítulo conserva en su forma inglesa por falta de un equivalente español igualmente preciso, es el mecanismo mediante el cual una norma adjudicada se hace efectivamente cumplir. El propio término «policéntrico», que da nombre a esta noción, procede de un artículo pionero de Vincent Ostrom, Charles Tiebout y Robert Warren sobre la organización del gobierno en áreas metropolitanas, que mostró cómo múltiples centros de decisión formalmente independientes pueden coordinarse entre sí sin necesidad de una autoridad jerárquica única que los subordine (V. Ostrom, Tiebout y Warren, 1961).

El common law inglés, en sus orígenes históricos, no fue un producto legislativo sino un cuerpo de derecho consuetudinario desarrollado gradualmente a través de decisiones judiciales sucesivas que reconocían, más que creaban, prácticas y expectativas ya asentadas en la comunidad. La lex mercatoria medieval, el derecho mercantil desarrollado por los propios comerciantes a través de ferias, gremios y tribunales mercantiles propios, constituye un ejemplo especialmente elocuente de producción normativa privada y transnacional, surgida de la necesidad práctica de regular transacciones entre mercaderes de distintas jurisdicciones políticas que ningún soberano común podía, ni pretendía, gobernar de manera uniforme. Robert C. Ellickson, en *Order Without Law* (Ellickson, 1991), documentó con notable detalle etnográfico cómo los gana-

deros del condado de Shasta, en California, resuelven disputas sobre daños causados por el ganado suelto mediante normas sociales informales y mecanismos de reciprocidad, con una eficacia considerable, en situaciones donde el derecho estatal formalmente aplicable resultaba, en la práctica, prácticamente irrelevante para la resolución efectiva del conflicto.

Bruce L. Benson, en *The Enterprise of Law* (Benson, 1990), desarrolló un análisis histórico y teórico de sistemas de derecho privado, mostrando cómo instituciones como el arbitraje comercial, las asociaciones de comerciantes y los sistemas de reputación han proporcionado, en contextos históricos diversos, mecanismos de adjudicación y enforcement sin depender de un aparato judicial estatal monopolístico. Edward Peter Stringham, en *Private Governance* (Stringham, 2015), amplió este análisis a mercados financieros históricos, mostrando cómo bolsas de valores tempranas desarrollaron sus propios mecanismos de autorregulación, resolución de disputas y expulsión de miembros incumplidores antes de que existiera regulación estatal comparable, y cómo esos mecanismos privados con frecuencia precedieron, en su eficacia práctica, a la intervención reguladora estatal posterior. Peter T. Leeson, en *Anarchy Unbound* (Leeson, 2014), ha estudiado casos históricos tan diversos como la piratería marítima del siglo dieciocho o el comercio internacional medieval para mostrar cómo actores sin acceso a tribunales estatales desarrollaron mecanismos de gobernanza propia, reputación y enforcement recíproco sorprendentemente sofisticados. David D. Friedman, en *The Machinery of Freedom* (Friedman, 1973), propuso un modelo teórico de agencias de protección y tribunales privados en competencia, cuyas implicaciones y dificultades se examinarán con mayor detalle más adelante, a propósito de los mejores argumentos contra la acracia.

Esta evidencia no debe presentarse, y este capítulo se cuida explí-

citamente de no hacerlo, como demostración definitiva de que «la anarquía jurídica funciona» sin matices ni excepciones. Los órdenes jurídicos históricos aquí mencionados operaron con frecuencia en condiciones específicas, comunidades relativamente homogéneas, relaciones comerciales repetidas que favorecían la reputación como mecanismo de enforcement, o ámbitos limitados que no siempre son generalizables sin más a la totalidad de las funciones que un sistema jurídico contemporáneo debe cumplir. Conviene, además, no idealizar retrospectivamente esos órdenes históricos: el common law inglés convivió, durante siglos, con instituciones profundamente injustas según los estándares contemporáneos, y ningún sistema jurídico histórico, estatal o no estatal, ha estado libre de graves defectos.

Lo que esta evidencia sí permite sostener, con la modestia epistemológica que corresponde a un argumento inductivo basado en casos históricos, es una proposición más limitada pero suficiente para el argumento general de este capítulo: que la producción estatal monopolística de derecho no es, conceptualmente, la única forma posible de generar normas exigibles, mecanismos de adjudicación y sistemas de enforcement eficaces. La distinción entre posibilidad, eficiencia, deseabilidad, escalabilidad y estabilidad, que se aplicará de manera sistemática más adelante a otras funciones tradicionalmente estatales, resulta igualmente pertinente aquí: que el derecho policéntrico sea posible no implica automáticamente que sea igualmente eficiente en cualquier contexto, ni que resulte deseable en cualquier circunstancia, ni que sea trivialmente escalable a sociedades de gran tamaño y alta movilidad, ni que garantice estabilidad frente a intentos de captura o monopolización. Estas cuestiones permanecen abiertas, y el ensayo las retomará explícitamente más adelante, en el apartado dedicado a las mejores objeciones contra la acracia.

15.5. ¿Puede la acracia proveer lo que promete el Estado? Bienes colectivos e incentivos reales

La arquitectura institucional descrita hasta aquí, propiedad, comunidad, pluralismo de tradiciones, derecho policéntrico, tiene que responder todavía a una pregunta distinta, más práctica y en cierto modo más temida: si puede proveer, de hecho, aquello que hoy se atribuye casi automáticamente al Estado. Ninguna objeción se formula con más frecuencia, ni de manera más inmediata, contra cualquier defensa de una sociedad sin Estado que la pregunta retórica sobre quién construiría las carreteras. El Estado moderno ha conseguido, en este punto, una pequeña victoria retórica: que la pregunta pueda formularse como si antes del ministerio correspondiente nadie hubiera sabido colocar una piedra junto a otra, como si el puente, el camino y el canal fuesen inventos de la administración pública y no técnicas que la humanidad domina desde mucho antes de que existiera un ministerio que las gestionara. La pregunta funciona, en el debate popular, casi como un cierre automático de la conversación, como si la sola dificultad de imaginar una alternativa privada bastase para descartar de plano cualquier argumento en contra de la provisión estatal. Lo que sigue trata esa pregunta, y las análogas sobre seguridad, tribunales, defensa exterior, educación, sanidad, pobreza, protección de personas vulnerables, moneda, recursos comunes y protección medioambiental, con el rigor que merecen, evitando dos errores simétricos: darlas por respondidas de antemano, y responderlas con el catálogo ingenuo, tan frecuente en cierta literatura libertaria popular, según el cual bastaría con afirmar que «las carreteras las construirían empresas privadas» o que «la policía serían aseguradoras» para dar por resuelto un problema que exige mucho más matiz.

Cada uno de estos problemas merece el mismo tratamiento: identificar el fallo institucional real, no el imaginado; reconstruir la mejor razón para resolverlo desde el Estado; y preguntar después si esa solución sobrevive al mismo escrutinio de información e incentivos que el resto de este capítulo aplica a cualquier otra pretensión de autoridad centralizada.

La seguridad y la justicia constituyen, probablemente, el caso más exigente de todos, precisamente porque el argumento hobbesiano que las vincula a la existencia de un soberano se examinará con detalle más adelante. Baste aquí precisar el fallo institucional que está en juego: sin algún mecanismo de disuasión y resolución de disputas, los individuos se exponen al riesgo de agresión mutua y carecen de un procedimiento fiable para resolver conflictos sin recurrir a la violencia privada no regulada. El argumento estatal, en su mejor versión, sostiene que solo una autoridad dotada de monopolio coercitivo puede evitar que esa disuasión se convierta en una espiral de venganzas privadas sin árbitro común. Frente a esto, la literatura sobre producción privada de seguridad, examinada parcialmente más arriba a través de Benson, Stringham y Leeson, documenta mecanismos alternativos: seguros de responsabilidad y protección, asociaciones de propietarios con normas y patrullas propias, sistemas de arbitraje privado con capacidad de exclusión del mercado como sanción, y reputación acumulada como activo económico que desincentiva el incumplimiento. Las dificultades de esta alternativa, en particular el problema de qué ocurre cuando dos agencias de protección rivales entran en conflicto sobre un mismo caso, o qué sucede con quien no puede permitirse ningún servicio de protección, se examinarán sin atenuantes más adelante, a propósito de los mejores argumentos contra la acracia; este apartado se limita a constatar que existen mecanismos alternativos documentados, no a declarar el problema resuelto.

Los bienes públicos en el sentido técnico que la economía les atribuye desde Paul Samuelson (Samuelson, 1954), esto es, bienes no rivales en el consumo y de difícil exclusión de quienes no pagan por ellos, plantean un problema distinto: si nadie puede ser excluido de disfrutar un faro, una vez construido, con independencia de si contribuyó a financiarlo, cada individuo racional tiene incentivos para no pagar y esperar a beneficiarse gratuitamente del pago ajeno, el conocido problema del free rider o polizón. El argumento estatal sostiene que solo la fiscalidad coercitiva puede superar ese incentivo a no contribuir, financiando el bien mediante impuestos obligatorios que ningún contribuyente individual puede eludir alegando que no lo desea. Este argumento posee una lógica interna considerable, y este capítulo no pretende negarla sin más; sin embargo, exige dos matizaciones importantes. La primera es empírica: el catálogo de bienes efectivamente no rivales y no excluibles es, en la práctica, mucho más reducido de lo que la retórica popular sobre bienes públicos sugiere, porque el progreso tecnológico ha permitido, en numerosos casos históricos, desarrollar mecanismos de exclusión antes inexistentes, como ocurrió con la propia figura histórica del faro, cuya provisión privada mediante el cobro de peajes portuarios documentó Ronald Coase en un estudio célebre sobre el caso inglés. La segunda matización es teórica y remite directamente al problema examinado a continuación: que un bien sea difícil de financiar mediante mecanismos de mercado no implica automáticamente que el Estado, sometido a sus propios problemas de información e incentivos, vaya a proveerlo de manera eficiente; el argumento de los bienes públicos compara con frecuencia un mercado imperfecto real con un Estado idealizado, comparación metodológicamente sesgada que se corrige de manera sistemática más abajo.

Las infraestructuras, y en particular las carreteras que dan nom-

bre popular a esta objeción, no constituyen, examinadas con cuidado, un bien público en el sentido técnico estricto: son excluibles, mediante peajes, y en algún grado rivales, mediante la congestión. Históricamente, numerosas carreteras, puentes y canales fueron construidos y mantenidos mediante financiación privada con cobro de peaje antes de la generalización de la provisión estatal, y sistemas de peaje electrónico contemporáneos muestran que los costes de transacción que antes hacían prohibitivo el cobro directo por el uso de una vía han disminuido considerablemente. Esto no demuestra que toda la red viaria de una sociedad contemporánea deba o pueda privatizarse sin fricción, pregunta que excede el propósito de este capítulo, pero sí desmonta la premisa implícita en la objeción popular, según la cual las carreteras constituirían un ejemplo paradigmático e insuperable de bien inherentemente público.

La educación y la sanidad plantean problemas distintos, más relacionados con externalidades positivas, asimetrías de información entre proveedor y usuario, y preocupaciones distributivas sobre el acceso de quienes carecen de recursos, que con la estructura técnica de los bienes públicos propiamente dichos. Este capítulo no puede, sin desbordar sus propios límites, ofrecer un tratamiento exhaustivo de ambos sectores; se limita a señalar que la literatura sobre gobernanza policéntrica y sobre mutualidades históricas, incluidas las sociedades de socorro mutuo que proveyeron cobertura sanitaria y educativa a amplias capas de la población trabajadora europea y americana antes de la generalización de los sistemas estatales, documenta mecanismos no estatales de provisión de ambos bienes que merecerían, en un trabajo dedicado específicamente a ellos, un tratamiento propio.

La pobreza y la protección de personas vulnerables, incluidos niños, incapacitados y ancianos sin recursos, constituyen probable-

mente el punto donde la intuición moral en favor de algún mecanismo de solidaridad forzosa resulta más fuerte, y este capítulo no pretende minimizar esa intuición. La tradición aquí defendida no niega la importancia moral de la solidaridad hacia los más vulnerables; lo que cuestiona es que esa solidaridad requiera, conceptualmente, un mecanismo coercitivo centralizado para ser efectiva. La evidencia histórica sobre mutualidades, hermandades, órdenes religiosas dedicadas a la caridad y redes familiares extensas de apoyo mutuo sugiere que la solidaridad organizada voluntariamente ha sido, en muchos contextos históricos, una fuente sustancial de protección social antes de la generalización del Estado de bienestar contemporáneo; pero este capítulo reconoce honestamente que la pregunta de si esos mecanismos voluntarios pueden escalar y sostenerse en sociedades contemporáneas de gran tamaño y alta movilidad, sin ningún mecanismo coercitivo de respaldo, permanece como una de las incertidumbres más serias que la acracia debe afrontar, y volverá a plantearse más adelante, a propósito de las mejores objeciones.

Los recursos comunes transfronterizos, como la atmósfera, los océanos o determinadas cuencas fluviales compartidas, plantean dificultades específicas de delimitación de derechos de propiedad que ni el Estado nacional ni la propiedad privada individual resuelven con facilidad, porque exceden ambos las fronteras jurisdiccionales convencionales; la literatura sobre gobernanza policéntrica de Ostrom, ya mencionada, es particularmente relevante para este tipo de problemas, precisamente porque fue desarrollada en buena medida para dar cuenta de recursos comunes que no encajan limpiamente ni en la propiedad estatal ni en la propiedad privada individualizada.

En conjunto, el propósito de este apartado no ha sido demostrar que cada uno de estos problemas queda resuelto de manera concluyente por algún mecanismo no estatal ya documentado. El

propósito ha sido más modesto y, a la vez, metodológicamente más honesto: mostrar que ninguno de estos problemas se resuelve automáticamente con la sola invocación de la provisión estatal, que cada uno de ellos admite, en mayor o menor grado, mecanismos alternativos que la literatura ha documentado con distinto nivel de detalle, y que la acracia no se presenta, en este capítulo, como una utopía que resuelve de antemano todos los problemas sociales, sino como una estructura institucional sometida a un proceso continuado de descubrimiento y competencia, en lugar de una estructura que pretende resolverlos todos de antemano mediante la autoridad de un centro único.

Queda, sin embargo, una asimetría en todo este examen que merece corregirse explícitamente antes de cerrar esta sección. El Estado disfruta de un privilegio intelectual extraordinario: sus fracasos rara vez se convierten en argumentos contra su existencia. Con frecuencia se convierten en argumentos para ampliar sus competencias. Una escuela que no educa bien recibe más presupuesto, no menos autoridad. Un regulador capturado por la industria que debía vigilar recibe nuevas competencias de vigilancia, no una auditoría sobre por qué la anterior falló. El mercado no goza de esa cortesía: un fallo de mercado se cita como prueba de que el mercado falla; un fallo de Estado se cita como prueba de que el Estado necesitaba más medios. Los casos examinados más arriba han señalado ya, en varios puntos, la raíz de esa asimetría: comparamos un mercado real, con todas sus imperfecciones documentadas, con un Estado idealizado que actúa con la información completa y la benevolencia perfecta de un planificador omnisciente. Lo que sigue corrige ese sesgo aplicando al Estado el mismo escrutinio de información e incentivos que la teoría económica aplica habitualmente al mercado, mediante el instrumental de la escuela de la elección pública o Public Choice.

James M. Buchanan y Gordon Tullock, en *The Calculus of Consent* (Buchanan y Tullock, 1962), propusieron un cambio metodológico de calado: analizar la conducta de los agentes políticos, votantes, legisladores, burócratas, con el mismo supuesto de racionalidad interesada que la economía convencional aplica a los agentes de mercado, en lugar de suponer, como hacía buena parte de la teoría política normativa anterior, que quienes ocupan cargos públicos persiguen automáticamente el interés general por el simple hecho de ocuparlos. El problema no es que el gobernante sea peor que el resto de los hombres. Es precisamente que no lo es. Buchanan desarrolló esta perspectiva, en *The Limits of Liberty* (Buchanan, 1975), hacia una teoría constitucional que buscaba diseñar reglas capaces de contener los excesos previsibles de una política gobernada por intereses particulares, más que confiar en la buena voluntad de quienes ejercieran el poder dentro de esas reglas.

Mancur Olson, en *The Logic of Collective Action* (Olson, 1965), formuló una tesis que resulta decisiva para entender por qué el proceso político tiende sistemáticamente a favorecer intereses concentrados sobre intereses difusos, incluso cuando el beneficio agregado de estos últimos, sumado sobre toda la población afectada, supera ampliamente al de los primeros. Un pequeño grupo de productores que se beneficia de un arancel proteccionista tiene, individualmente, un incentivo poderoso para organizarse, presionar políticamente y sostener el coste de esa organización, porque el beneficio esperado por cada miembro del grupo es sustancial; los millones de consumidores que pagan, cada uno, un sobrecoste pequeño pero agregadamente enorme por ese mismo arancel, carecen del incentivo individual para organizarse contra él, porque el coste de la organización superaría, para cada consumidor considerado aisladamente, el beneficio esperado de participar en ella. Este desequilibrio estructural entre la capacidad de organización de los beneficiarios

concentrados y la de los perjudicados dispersos explica buena parte de lo que la literatura conoce como captura regulatoria: la tendencia de las agencias reguladoras a terminar sirviendo, con el tiempo, los intereses de la propia industria que debían regular, precisamente porque esa industria tiene incentivos poderosos para influir en la regulación que los consumidores dispersos no comparten en igual medida. Este mismo autor ha argumentado en otro lugar que esa lógica de incentivos no es un defecto ocasional del proceso democrático sino una de sus estructuras internas más persistentes, capaz de generar por sí misma dinámicas de polarización y simplificación del debate público con independencia de la virtud de los actores implicados.

Gordon Tullock añadió a este análisis el concepto de rent seeking o búsqueda de rentas (Tullock, 1967): la constatación de que, cuando el Estado tiene capacidad de conceder privilegios, licencias, aranceles o subvenciones, los agentes económicos racionales destinarán recursos no solo a producir bienes y servicios de manera eficiente, sino también a competir por la obtención de esos privilegios políticos, generando un gasto social improductivo que no habría existido en ausencia de esa capacidad estatal de discriminar entre favorecidos y no favorecidos.

Esta literatura obliga a formular, frente a cualquier propuesta de intervención estatal para corregir un fallo de mercado, una batería de preguntas simétricas que rara vez se plantean con el mismo rigor que se aplica al análisis de los fallos de mercado: qué incentivos poseen, concretamente, las personas que integran el aparato estatal encargado de corregir ese fallo; qué conocimiento tienen efectivamente sobre el problema que pretenden resolver, dado el argumento hayekiano ya desarrollado sobre el conocimiento disperso; quién controla al controlador, esto es, qué mecanismo impide que la propia autoridad reguladora sea capturada por los intereses

que debía regular; qué ocurre cuando el mecanismo de corrección política falla, dado que a diferencia de una empresa que quiebra cuando falla sistemáticamente, una agencia pública rara vez desaparece por su ineficacia; y qué mecanismo competitivo permite a un ciudadano insatisfecho abandonar una mala institución política, en comparación con la relativa facilidad con que un consumidor insatisfecho puede cambiar de proveedor en un mercado mínimamente competitivo.

> *La pregunta relevante no es solo si el Estado puede solucionar un fallo de mercado en teoría, sino qué incentivos y qué conocimiento poseen, en la práctica, las personas concretas encargadas de solucionarlo.*

Esta simetría metodológica no debe malinterpretarse como una afirmación de que el mercado carece de fallos o de que toda intervención estatal resulta necesariamente contraproducente; sería una inversión igualmente sesgada de la comparación original, sustituyendo la idealización del Estado por una idealización especular del mercado. Lo que la escuela de la elección pública exige, y lo que este capítulo hace suyo como principio metodológico general, es que la comparación institucional se realice siempre entre alternativas reales, con sus imperfecciones documentadas, y no entre una alternativa real y otra idealizada, sea cual sea la dirección en la que se cometa ese sesgo. Cuando una teoría política atribuye ignorancia, interés propio, sesgos y oportunismo a ciudadanos, empresarios y consumidores, no puede hacer desaparecer esos mismos rasgos por el simple hecho de que esas personas atraviesen la puerta de un ministerio. El aparato estatal no está compuesto por una clase de seres distinta del resto de la humanidad; está compuesto por la misma humanidad, con los mismos incentivos, ocupando despachos distintos. Aplicado sistemáticamente, este principio refuerza la sospecha que atraviesa todo el ensayo: que buena parte del prestigio

intelectual del que goza la solución estatal a los problemas sociales depende de una comparación metodológicamente sesgada.

15.6. Las mejores objeciones: Hobbes, Nozick y el criterio de voluntariedad

Las páginas anteriores han ido introduciendo, de manera dispersa, algunas de las objeciones más serias contra el proyecto acrático. Lo que sigue las reúne, las desarrolla con la extensión que merecen y añade otras que todavía no se han examinado, con un único propósito declarado: que un defensor inteligente del Estado pueda reconocer en estas páginas sus propios argumentos, formulados con la fuerza que él mismo les daría, y no una versión debilitada construida para ser fácilmente derrotada.

Thomas Hobbes ocupa, en esta reconstrucción, el lugar del adversario filosófico principal, y merece ser tratado con el rigor que su *Leviathan* (Hobbes, 1651) exige, en lugar de reducirse, como ocurre con demasiada frecuencia en la literatura de divulgación, a la fórmula simplificada según la cual «sin Estado todo sería caos». El argumento hobbesiano es más sofisticado que esa fórmula y merece reconstruirse en sus propios términos. Hobbes parte de una igualdad de vulnerabilidad entre los seres humanos: por fuerte o astuto que sea un individuo, siempre existe la posibilidad de que otros, coaligados o mediante engaño, logren dominarlo o matarlo, de modo que nadie puede sentirse absolutamente seguro frente a los demás únicamente en virtud de sus propias capacidades. De esa igualdad de vulnerabilidad surge, según Hobbes, una desconfianza racional generalizada: si no puedo estar seguro de que el otro no me atacará primero, atacarlo yo primero puede convertirse en una respuesta racional a la inseguridad, por pura prudencia defensiva, incluso sin que exista entre nosotros ninguna hostilidad previa. A

esto se añaden, en el estado de naturaleza hobbesiano, dos motivos adicionales de conflicto: la competencia por recursos escasos y el deseo de gloria o reconocimiento, que llevan a los hombres a atacarse mutuamente incluso cuando no existe escasez apremiante, por el simple deseo de que su poder sea reconocido por los demás.

El resultado de esta combinación de igualdad de vulnerabilidad, desconfianza racional, competencia y deseo de gloria es lo que Hobbes describe, en una de las fórmulas más citadas y menos comprendidas de la filosofía política occidental, como la guerra de todos contra todos, un estado no necesariamente de conflicto violento permanente y efectivo, sino de disposición generalizada al conflicto, en el que ningún acuerdo puede sostenerse de manera fiable porque no existe una autoridad común capaz de garantizar su cumplimiento. Los pactos sin espada, escribió Hobbes en una frase célebre, son palabras vacías, sin fuerza para asegurar a nadie en absoluto. La solución hobbesiana consiste, precisamente, en la constitución de un soberano, mediante un pacto en el que cada individuo transfiere su derecho natural a todo, conservando solo el derecho inalienable a la propia defensa vital, a cambio de la seguridad que solo una autoridad común, con poder suficiente para atemorizar a todos por igual, puede proporcionar.

Este argumento, expuesto con la fuerza que merece, plantea al proyecto acrático varias preguntas que no admiten una respuesta trivial. ¿Describe correctamente la premisa hobbesiana toda interacción humana no mediada por el Estado, o solo un subconjunto de ellas bajo condiciones específicas de anonimato, ausencia de repetición y ausencia de reputación? La literatura sobre cooperación en interacciones repetidas sugiere una respuesta matizada: cuando dos partes interactúan de manera continuada y cada una puede observar y sancionar el incumplimiento pasado de la otra, la reputación acumulada crea un incentivo para cooperar que no existe

en un encuentro único y anónimo, porque el coste de defraudar hoy incluye la pérdida de todos los beneficios de la cooperación futura. Esta intuición, presente de manera dispersa en la literatura de cooperación repetida en teoría de juegos, no depende de ningún resultado formal concreto para resultar plausible, y basta para sugerir que la cooperación puede sostenerse establemente entre agentes racionales interesados cuando interactúan de manera repetida y disponen de mecanismos de observación y sanción mutua, condición que se cumple con frecuencia en comunidades estables, mercados con reputación acumulada y redes sociales densas, aunque no se cumpla necesariamente en encuentros anónimos y únicos. Esto sugiere que el estado de naturaleza hobbesiano, lejos de ser la condición universal de cualquier interacción no estatal, podría describir con mayor precisión las interacciones anónimas, no repetidas y sin mecanismos reputacionales, que son precisamente las que la propiedad, la asociación y las comunidades intermedias examinadas anteriormente tienden a reducir mediante la creación de relaciones estables, repetidas y observables.

Pero la pregunta más incómoda que el argumento hobbesiano suscita para el proyecto acrático no es esta, sino otra que Hobbes mismo dejó sin resolver de manera satisfactoria: si los hombres son, como él supone, capaces de la desconfianza, la competencia y el afán de gloria que hacen necesario el soberano, ¿por qué el soberano mismo queda exento de ese problema antropológico? Homo homini lupus, si el hombre es un lobo para el hombre, ¿qué ocurre cuando el lobo ocupa el trono? Hobbes respondía que el interés del soberano coincide, en general, con el bienestar de sus súbditos, porque un reino próspero beneficia también a quien lo gobierna; pero esta respuesta, examinada con el instrumental de la elección pública desarrollado anteriormente, resulta considerablemente menos persuasiva de lo que Hobbes suponía. Quien ocupa el poder soberano

no deja de ser, por ocuparlo, un individuo con intereses, temores, prejuicios y ambiciones propias, y la concentración de poder que Hobbes propone como solución al problema de la desconfianza mutua no elimina ese problema antropológico, sino que lo desplaza y lo concentra en una única instancia, sin que exista, dentro del propio esquema hobbesiano, un mecanismo eficaz para protegerse de esa instancia si decide actuar en interés propio contra el de sus súbditos. ¿Quién protege frente al protector? Esta pregunta, que Hobbes no responde satisfactoriamente, atraviesa el resto de este apartado.

Un hobbesiano sofisticado, sin embargo, no queda derrotado por esa pregunta retórica, y este capítulo debe responder a su versión más fuerte, no a una caricatura fácil de descartar. Ese hobbesiano puede conceder, sin ceder terreno alguno, que el soberano no es moralmente superior a sus súbditos, que también él es un lobo, y responder que esa concesión resulta irrelevante para el argumento: basta con que el soberano concentre suficiente poder coercitivo como para modificar los incentivos de todos los demás agentes y hacer que el conflicto generalizado deje de ser una respuesta racional a la inseguridad. En esta versión, la solución hobbesiana no depende de la virtud del soberano, sino puramente de la estructura de incentivos que su existencia impone sobre el resto de la población; el lobo que ocupa el trono puede seguir siendo un lobo, pero un lobo sin rivales de tamaño comparable carece de necesidad de atacar, y esa ausencia de necesidad basta, según este argumento, para explicar por qué la concentración del poder reduce la violencia total del sistema aunque no purifique moralmente a quien la ejerce.

Esta versión del argumento es más difícil de refutar que la pregunta retórica inicial, y merece una respuesta igualmente estructural. El problema que genera no es ya el problema, horizontal, de la desconfianza mutua entre agentes de poder comparable con el que

Hobbes abre el *Leviathan*, sino un problema distinto, de segundo orden, que aparece precisamente porque la solución hobbesiana ha tenido éxito en resolver el primero. Llamemos a este segundo problema, siguiendo la lógica que el propio argumento hobbesiano hace inevitable, el problema vertical de dominación: si concentramos la capacidad coercitiva en una instancia única para eliminar la violencia descentralizada entre iguales, esa instancia queda investida de una capacidad de agresión cualitativamente distinta de la que poseía cualquier agente individual en el estado de naturaleza, y por definición de soberanía, carece de una autoridad externa capaz de disciplinarla si decide emplear esa capacidad en interés propio y en detrimento de quienes la constituyeron.

La literatura sobre elección pública, ya introducida anteriormente, permite precisar en qué consiste exactamente esta dificultad, sin necesidad de presuponer maldad alguna por parte de quien ocupa el poder soberano, del mismo modo que el argumento de Mises sobre el cálculo económico no presuponía malicia en el planificador central. El primero de estos problemas es el problema del compromiso: un soberano suficientemente poderoso como para imponer el orden sobre cualquier coalición de súbditos es, por esa misma razón, demasiado poderoso como para que su promesa de no abusar de ese poder resulte creíble sin un mecanismo de garantía externo a él mismo, y un soberano que pudiera atarse las manos de forma genuinamente irreversible dejaría, en ese mismo acto, de ser soberano en el sentido pleno que Hobbes le atribuye. El segundo es el problema de agencia entre principal y agente: los súbditos que instituyen al soberano para que actúe en su interés colectivo carecen, una vez constituido este, de un mecanismo comparable al que un principal individual posee frente a un agente ordinario, la capacidad de revocar el mandato, exigir cuentas detalladas o sustituir al agente por otro en condiciones de competencia, preci-

samente porque el soberano hobbesiano se define por la ausencia de una instancia superior ante la que responder. El tercero es el problema de la búsqueda de rentas examinado ya a propósito de Tullock: quien controla el aparato coercitivo puede utilizarlo no solo para proteger a la población de la agresión externa, sino para extraer de ella recursos superiores a los estrictamente necesarios para esa protección, y la ausencia de competidores capaces de ofrecer el mismo servicio en mejores condiciones elimina el mecanismo que, en cualquier mercado mínimamente competitivo, limitaría esa extracción.

El punto decisivo, sin embargo, no es que cada uno de estos problemas resulte insalvable por separado, sino lo que revelan en conjunto sobre la naturaleza de la solución hobbesiana: no elimina el riesgo de agresión presente en el estado de naturaleza, lo transforma, sustituyendo un riesgo distribuido entre millones de agentes de poder comparable, cada uno capaz de dañar seriamente solo a quienes tiene cerca, por un riesgo concentrado en una única instancia capaz, en caso de actuar mal, de dañar a la totalidad de la población simultáneamente y sin que exista, dentro del propio esquema, un mecanismo de corrección proporcional a la magnitud del daño posible. Un riesgo distribuido admite, al menos en principio, mecanismos de mitigación descentralizados como los examinados en apartados anteriores de este capítulo, asociación defensiva, reputación, propiedad, comunidades intermedias; un riesgo concentrado en el soberano carece, por construcción, de un mecanismo equivalente, porque cualquier instancia capaz de limitarlo tendría que poseer, a su vez, un poder comparable al suyo, con lo cual el problema simplemente se reproduce un nivel más arriba. Nada de esto demuestra, por sí solo, que la suma total de daño esperado bajo un orden acrático sea necesariamente menor que bajo un orden estatal bien diseñado; esa es una pregunta empírica

que ninguna de las dos partes puede zanjar por argumento puramente conceptual. Lo que sí demuestra, y esto es lo que la versión sofisticada del argumento hobbesiano no logra esquivar, es que la solución hobbesiana no resuelve el problema antropológico que la motiva, lo desplaza y le cambia de forma: convierte un problema de coordinación entre iguales en un problema de control sobre quien ya no tiene iguales, y ese segundo problema, a diferencia del primero, no dispone dentro del propio esquema hobbesiano de ningún mecanismo de solución.

James M. Buchanan, cuya obra sobre elección pública ya se ha examinado, retomó explícitamente el desafío hobbesiano en *The Limits of Liberty* (Buchanan, 1975), proponiendo una solución constitucionalista: en lugar de confiar en la benevolencia del soberano, diseñar reglas constitucionales capaces de limitar su poder incluso después de constituido. Esta solución, sensata en sus propios términos, plantea sin embargo una dificultad estructural que el propio Buchanan reconoció: ¿quién hace cumplir la constitución frente al propio soberano que debería estar limitado por ella? Si la respuesta es «otro poder dentro del mismo Estado», el problema simplemente se traslada de nivel sin resolverse; si la respuesta es «la vigilancia ciudadana», entonces la limitación efectiva del poder depende, en última instancia, de la misma capacidad de coordinación social descentralizada cuya posibilidad este capítulo defiende como alternativa al Estado, lo cual sugiere que ni siquiera el constitucionalismo puede prescindir enteramente de mecanismos de contención social que no dependen del propio aparato estatal para su eficacia.

Hobbes vio el problema con una claridad que pocos filósofos políticos han igualado. Vio que la desconfianza mutua entre iguales produce una espiral que nadie, actuando racionalmente y por separado, puede detener. Ahí termina su lucidez y empieza su error.

Se detuvo demasiado pronto: concentró la coerción para apagar un incendio horizontal y no preguntó, con el mismo rigor que había aplicado al estado de naturaleza, qué ocurre cuando el fuego se traslada verticalmente a la única instancia capaz de encenderlo sobre todos a la vez. El Leviatán no elimina el problema del poder. Lo gana. Lo concentra, lo blinda frente a cualquier rival y lo sitúa fuera del alcance de los mecanismos, reputación, propiedad, asociación, competencia, que en cualquier otro punto de la vida social sirven para disciplinar a quien abusa de su posición. Reconocer las incertidumbres empíricas sobre cuánta violencia produciría en la práctica un orden descentralizado no obliga a callar sobre esto: la solución hobbesiana no resuelve el problema antropológico que la motiva. Lo desplaza a un lugar donde ya no hay nadie que pueda corregirlo.

Robert Nozick, cuyo desafío específico al proyecto acrático se examina a continuación, formuló una pregunta que vale la pena anticipar aquí: si una agencia de protección privada llega a dominar el mercado de un territorio determinado, ¿en qué se diferencia, en la práctica, de un Estado? Paul Samuelson y la literatura sobre bienes públicos ya examinada añaden su propio desafío: ¿cómo se financian, sin coerción fiscal, bienes genuinamente no excluibles y no rivales, si es que alguno existe en sentido estricto? Ronald Coase, cuyo tratamiento de las externalidades se ha mencionado ya, plantea la pregunta simétrica: ¿cómo se resuelven externalidades cuando los costes de transacción entre las partes afectadas son prohibitivamente altos, condición bajo la cual su célebre teorema, que en ausencia de costes de transacción predice una asignación eficiente de recursos con independencia de la asignación inicial de derechos de propiedad, deja de aplicarse?

A estas preguntas ya clásicas hay que añadir otras que la literatura contemporánea ha formulado con creciente sofisticación, y que

este capítulo no puede eludir. ¿Qué ocurre con quien no puede pagar protección alguna en un sistema de seguridad privada? ¿Cómo se protege a niños, incapacitados y personas vulnerables que carecen, por definición, de la capacidad de negociar contractualmente su propia protección? ¿Cómo se financia la defensa frente a una invasión exterior, problema que exige coordinación a una escala que la acción voluntaria dispersa podría no alcanzar con la rapidez y la unidad de mando que una amenaza militar exige? ¿Qué ocurre con los free riders en la provisión de bienes genuinamente colectivos? ¿Qué sucede si la propiedad se concentra radicalmente en pocas manos, hasta el punto de que un gran propietario adquiera, de facto, un poder comparable al de un soberano privado sobre quienes dependen económicamente de él? ¿Puede una comunidad contractual, constituida originalmente mediante consentimiento voluntario, degenerar funcionalmente en un Estado si sus normas internas se vuelven, con el tiempo, tan rígidas y su salida tan costosa que la distinción entre pertenencia voluntaria y sometimiento forzoso se difumina en la práctica? ¿Qué ocurre si abandonar una comunidad de este tipo es formalmente posible pero materialmente prohibitivo, por ejemplo porque toda la propiedad circundante pertenece a la misma estructura y no existe ningún lugar accesible donde reasentarse? ¿Cómo se resuelve un conflicto cuando dos sistemas jurídicos distintos, cada uno con su propia lógica interna, reclaman jurisdicción sobre un mismo caso, y quién determina, en ausencia de un tribunal supremo común, qué norma debe aplicarse? ¿Puede existir derecho genuino sin legislador, o toda norma exigible requiere, en último término, alguna instancia con autoridad para zanjar de manera definitiva los desacuerdos interpretativos? ¿Cómo se evita que una organización criminal, una mafia territorial, se convierta gradualmente en un Estado de facto al proveer, mediante coerción, los mismos servicios de protección que ofrecería una agencia legítima?

¿Cómo se impide la colusión entre agencias de seguridad rivales, que podrían, en teoría, acordar repartirse territorios y clientelas en lugar de competir genuinamente entre sí? ¿Cómo puede sobrevivir una sociedad acrática, internamente descentralizada, frente a Estados exteriores organizados jerárquicamente y capaces de movilizar recursos militares centralizados con mayor rapidez? ¿Qué ocurre con las generaciones que nacen dentro de comunidades contractuales que ellas mismas no eligieron ni negociaron, y que heredan normas establecidas por sus antepasados? ¿Reproduce la herencia de la propiedad, a través de las generaciones, relaciones de dominación que ninguna transferencia individualmente voluntaria logra por sí sola justificar en su efecto acumulado? ¿Puede la propiedad privada, cuando se concentra lo suficiente, producir formas de poder tan intensas que la distinción conceptual entre poder privado y kratos político, tan cuidadosamente trazada al principio de este capítulo, termine por desdibujarse en la práctica? ¿Cómo se gestionan la contaminación atmosférica, los ríos transfronterizos, los océanos y otros recursos que ningún régimen de propiedad, estatal o privado, delimita con facilidad? Y finalmente, ¿puede una sociedad acrática sobrevivir a crisis militares o catástrofes de gran escala que exigen movilización rápida y coordinada de recursos a una escala que la acción voluntaria dispersa, por definición, tarda más tiempo en alcanzar?

No todas estas preguntas admiten, en el estado actual de la reflexión disponible, una respuesta igualmente concluyente, y sería intelectualmente deshonesto pretender lo contrario. Algunas de ellas, como la financiación de bienes genuinamente públicos en sentido estricto o la protección de quienes carecen de recursos para negociar contractualmente su propia seguridad, han recibido ya respuestas parciales que reducen su fuerza sin eliminarla del todo. Otras, como la posible degeneración de comunidades contractuales

en jurisdicciones cerradas, o la concentración de propiedad hasta niveles que reproducen kratos bajo forma privada, exigen un tratamiento propio que se desarrollará más adelante, a propósito de la posible reaparición del soberano. Es intelectualmente preferible, y este capítulo así lo asume de manera explícita, reconocer una dificultad residual que fingir que no existe, o resolverla mediante una respuesta apresurada que no resistiría el mismo escrutinio que este capítulo ha aplicado, en las páginas anteriores, a las justificaciones habituales del Estado.

Ninguna objeción contra el proyecto acrático resulta tan incómoda, para quien escribe desde una posición cercana al libertarismo, como la formulada por Robert Nozick en la primera parte de *Anarchy, State, and Utopia* (Nozick, 1974), precisamente porque parte de premisas muy próximas a las defendidas en este mismo ensayo, en particular la teoría de los derechos individuales y de la adquisición legítima de propiedad, y pretende mostrar que, a partir de esas premisas, puede emerger legítimamente, sin que nadie lo diseñe deliberadamente y sin que se violen los derechos de nadie en el proceso, algo funcionalmente indistinguible de un Estado, aunque limitado a las funciones mínimas de protección de derechos.

El argumento de Nozick merece reconstruirse con precisión, porque su fuerza reside precisamente en su carácter gradual, en la llamada explicación de mano invisible, que muestra cómo un resultado que parecería requerir diseño centralizado puede surgir, en realidad, como consecuencia no intencionada de decisiones individuales sucesivas, cada una de ellas moralmente permisible considerada por separado. Nozick parte de un estado de naturaleza lockeano en el que los individuos poseen derechos naturales pero carecen de una autoridad común que los proteja de manera fiable. En ese estado, argumenta, surgirían espontáneamente asociaciones de protección mutua, en las que grupos de individuos se compro-

meten a defenderse recíprocamente. Estas asociaciones tenderían, por razones de eficiencia y economía de escala, a evolucionar hacia agencias de protección profesionalizadas que venden sus servicios a cambio de una cuota, en un mercado en el que varias agencias compiten por clientes dentro de un mismo territorio.

El siguiente paso del argumento es el más delicado. Cuando dos clientes de agencias de protección distintas entran en conflicto, sus respectivas agencias podrían, en teoría, resolver la disputa mediante la fuerza directa entre ellas; pero Nozick sostiene que, por razones de eficiencia, tenderán en su lugar a desarrollar procedimientos pacíficos de arbitraje entre agencias rivales, precisamente porque el enfrentamiento directo resulta costoso para ambas. Con el tiempo, en un territorio determinado, una agencia, o una federación de agencias que comparten procedimientos comunes, tendería a volverse dominante, no porque haya eliminado por la fuerza a sus competidoras, sino porque los clientes racionales preferirían suscribirse a la agencia cuyo procedimiento de resolución de disputas es reconocido y aceptado por la mayor parte de los demás participantes del mercado, generando un efecto de red que favorece la concentración progresiva hacia una única agencia dominante o una federación de agencias con procedimientos mutuamente reconocidos.

Esta agencia dominante, argumenta Nozick, adquiere gradualmente una posición muy similar a la de un Estado mínimo, con una diferencia crucial que el propio Nozick reconoce como problemática: los llamados «independientes», individuos que nunca se suscribieron a ninguna agencia de protección y que insisten en hacer valer sus propios derechos por sus propios medios, sin someterse al procedimiento de arbitraje reconocido por la agencia dominante. Nozick sostiene que la agencia dominante tiene derecho a prohibir a esos independientes el ejercicio de procedimientos de aplicación

de justicia que ella misma no puede verificar como fiables, precisamente porque esos procedimientos no verificados representan un riesgo para sus propios clientes; pero reconoce que esa prohibición constituye, en sí misma, una imposición sobre los independientes que estos no han consentido, y por tanto exige, como condición de legitimidad, que la agencia dominante los compense, típicamente proporcionándoles gratuitamente, o a un coste reducido, el mismo servicio de protección que presta a sus clientes de pago. El resultado de este proceso, según Nozick, es un Estado ultramínimo que se transforma, mediante el requisito de compensación, en un Estado mínimo genuino: una institución que ejerce de facto el monopolio de la fuerza legítima sobre un territorio, pero que ha llegado a esa posición sin que nadie haya violado los derechos de nadie en ningún paso individual del proceso.

Este argumento exige del defensor de la acracia varias respuestas que no pueden despacharse con facilidad. La primera pregunta, y probablemente la más importante, es si una agencia dominante de mercado equivale, sin más, a un Estado, o si existe una diferencia relevante entre dominancia de mercado y monopolio jurídico coercitivo. Nozick tiende a asimilar ambas cosas con cierta rapidez, pero cabe objetar que la dominancia de mercado, en cualquier otro sector económico, no suele considerarse, por sí sola, equivalente a la prohibición legal de que existan competidores; una empresa que domina el ochenta por ciento de un mercado no adquiere, por ese solo hecho, el derecho legal de prohibir que sus competidores operen. Lo que convierte a la agencia dominante nozickiana en algo parecido a un Estado no es su dominancia de mercado en sí misma, sino el paso adicional, moralmente mucho más controvertido, mediante el cual se atribuye a sí misma el derecho de prohibir a los independientes el ejercicio de sus propios procedimientos de justicia. Ese paso, lejos de ser una consecuencia inevitable de la

dominancia de mercado, es precisamente el paso que un defensor consecuente de la acracia debería resistir con mayor firmeza, cuestionando por qué razón la posición dominante de una agencia le confiere legitimidad para prohibir, y no simplemente para competir con, los procedimientos alternativos de los independientes.

La segunda pregunta atañe a la estabilidad del propio Estado ultramínimo que resulta del argumento nozickiano. Si el mecanismo que llevó a la formación de la agencia dominante fue la preferencia racional de los clientes por procedimientos ampliamente reconocidos, ese mismo mecanismo de preferencia por la interoperabilidad y el reconocimiento mutuo podría, en principio, sostener un sistema de múltiples agencias con procedimientos de arbitraje mutuamente reconocidos sin que ninguna de ellas alcance una posición dominante excluyente, de manera análoga a como múltiples compañías de seguros, aunque compitan entre sí, pueden reconocer mutuamente sus pólizas y coordinar sus procedimientos sin que ninguna de ellas se convierta en reguladora exclusiva del sector. Nozick no explica de manera plenamente convincente por qué el proceso debería converger necesariamente hacia una agencia dominante única, en lugar de estabilizarse en un sistema de reconocimiento mutuo entre varias agencias competidoras, que es precisamente el escenario que la literatura sobre derecho policéntrico examinada anteriormente documenta como históricamente plausible.

La tercera pregunta, quizá la más filosóficamente interesante, atañe al mecanismo de compensación que Nozick introduce para legitimar la prohibición impuesta a los independientes. Ese mecanismo presupone que es posible compensar adecuadamente la pérdida de un derecho fundamental, el derecho a hacer valer la propia justicia por los propios medios, mediante la provisión de un servicio sustitutivo, la protección gratuita ofrecida por la agencia dominante. Cabe objetar que esta lógica de compensación, aplicada

de manera consistente, podría justificar casi cualquier imposición coercitiva sobre un individuo, siempre que quien la impone esté dispuesto a ofrecer algún tipo de compensación posterior, lo cual convertiría en extraordinariamente permeable la distinción entre coerción ilegítima y coerción compensada legítimamente, distinción que el propio libertarismo, en su formulación más exigente, suele rechazar precisamente porque hace depender la legitimidad de una imposición de un cálculo de compensación posterior, en lugar de exigir el consentimiento previo del afectado.

El argumento de Nozick posee, sin embargo, y esto merece reconocerse con la misma honestidad con que se han señalado sus puntos débiles, una virtud filosófica genuina que resulta especialmente relevante para lo que sigue: demuestra, con el rigor propio de una explicación de mano invisible, que un Estado, o algo funcionalmente muy similar a él, puede emerger espontáneamente a partir de un punto de partida acrático, sin que exista ningún diseñador central que lo planifique deliberadamente, mediante una secuencia de pasos individualmente racionales y aparentemente inocuos. Nozick no logra demostrar que el Estado deba emerger; demuestra, y esto basta para inquietar a cualquier defensor honesto de la acracia, que puede hacerlo. Si una sociedad acrática lograse efectivamente constituirse, ¿qué le impediría, con el tiempo, recorrer un proceso similar y desembocar de nuevo en algo parecido a un Estado?

Esa pregunta, que cierra el examen del desafío nozickiano, obliga a detenerse sobre una distinción empleada ya con frecuencia a lo largo de este capítulo sin someterla, hasta este punto, a un examen propio: la que separa una relación voluntaria, presuntamente legítima, de una relación impuesta, presuntamente ilegítima. Conviene detenerse sobre esa distinción porque, empleada sin matices, corre el riesgo de convertirse en una equivalencia demasiado cómoda

entre voluntariedad y legitimidad, equivalencia que un lector atento a las propias objeciones planteadas más arriba tiene motivos sobrados para cuestionar.

El problema puede formularse con precisión. Una relación puede haberse originado de manera inequívocamente voluntaria, mediante un contrato suscrito por dos partes plenamente capaces y sin coacción presente, y sin embargo desarrollar, con el tiempo, rasgos que la aproximan a una estructura de dominación: dependencia extrema de una de las partes respecto de la otra, costes de salida que se vuelven muy elevados aunque no lo fueran en el momento de la firma, asimetrías de información que la parte más débil no podía anticipar, poder de negociación que se degrada progresivamente en favor de la parte más fuerte, efectos sobre terceros que no participaron en el acuerdo original, y restricciones que se transmiten a generaciones posteriores que, por definición, no pudieron prestar ningún consentimiento a ellas. Ninguna de estas complicaciones invalida el principio de voluntariedad como criterio normativo central; todas ellas exigen, sin embargo, precisarlo mejor de lo que una apelación genérica a la voluntariedad inicial permite.

Antes de precisar ese criterio, es indispensable evitar un error que el propio planteamiento anterior podría inducir si no se corrige de inmediato: identificar sin más un coste de salida elevado con coerción. Esa identificación destruiría, si se aceptara sin matices, buena parte del aparato conceptual que el resto de este capítulo ha construido, porque convertiría en sospechosa cualquier relación cuya terminación resulte costosa, lo cual describe a la inmensa mayoría de las relaciones humanas valiosas, un matrimonio, una sociedad mercantil, una comunidad de vecinos, un empleo cualificado, sin que en ninguna de ellas exista necesariamente coerción alguna. Propongo distinguir con nitidez dos familias de costes que la literatura sobre este problema tiende a confundir. La primera son

las barreras de salida endógenas o de encierro deliberado: restricciones que la propia contraparte crea específicamente para impedir o encarecer artificialmente el abandono de la relación, mediante amenaza de violencia, confiscación punitiva de bienes que corresponden legítimamente a quien se marcha, fraude en las condiciones originalmente pactadas, retención ilegítima de propiedad, cláusulas contractuales que prohíben la salida sin ninguna justificación derivada del acuerdo original, represalias contra quien decide irse, o cualquier otro mecanismo diseñado con el propósito específico de encerrar al individuo con independencia de que la relación siga sirviéndole. La segunda son los costes exógenos o de oportunidad: aquellos que no ha creado la contraparte mediante ningún mecanismo ilegítimo, sino que se derivan de la escasez ordinaria, la especificidad de las inversiones realizadas, el valor genuino de lo que se pierde al marcharse, o la simple inexistencia de una alternativa igualmente atractiva. Mudarse de ciudad es caro. Abandonar un empleo cualificado implica perder ingresos y relaciones acumuladas. Dejar una comunidad supone renunciar a vínculos afectivos difíciles de sustituir. Ninguno de estos costes convierte, por sí solo, en coercitiva la relación que los genera, del mismo modo que el hecho de que divorciarse sea doloroso no convierte al matrimonio en una institución coercitiva.

> *Un coste de salida elevado no equivale, por sí solo, a coerción. Lo decisivo es quién creó ese coste, mediante qué mecanismo, y si existe fraude, violencia o apropiación ilegítima por parte de quien pretende retener al individuo.*

Esta distinción exige, a su vez, separar cuatro nociones que el uso corriente funde en una sola y que llamaré, para el resto de este capítulo, voluntariedad procedimental, ausencia de coerción, libertad efectiva de salida y compatibilidad acrática. La voluntariedad procedimental se refiere únicamente al origen de la relación: si

se constituyó mediante consentimiento informado y sin coacción presente en el momento de constituirse. La ausencia de coerción se refiere a si, durante la vida de la relación, la contraparte ha empleado o amenazado con emplear fuerza, fraude o apropiación ilegítima para impedir la salida; una relación puede conservar la ausencia de coerción en este sentido estricto incluso cuando abandonarla resulta muy costoso, siempre que ese coste no haya sido fabricado deliberadamente por quien se beneficia de la permanencia. La libertad efectiva de salida es una noción más exigente, que además de la ausencia de coerción requiere la existencia de alternativas reales y de información adecuada en el momento del ingreso. Y el grado de compatibilidad acrática de una institución, noción que se retomará formalmente hacia el final de este capítulo, es una escala gradual que combina estos elementos con otros, la competencia institucional a la que está expuesta la relación, el policentrismo de su entorno, sin exigir que una institución alcance el máximo de todos ellos para merecer la calificación de voluntaria. Una relación puede ser plenamente voluntaria en el sentido procedimental y estar libre de coerción en sentido estricto, y sin embargo ocupar una posición intermedia en la escala de compatibilidad acrática, si las alternativas disponibles para abandonarla son escasas por razones puramente exógenas. Esa posición intermedia no la convierte en ilegítima; simplemente la sitúa más cerca del polo de la dependencia que del polo de la salida trivial, sin que ninguno de los dos polos sea, por sí solo, sinónimo de legitimidad o de coerción.

La pregunta decisiva, formulada ya de manera dispersa más arriba, puede plantearse ahora con mayor generalidad, y con la precisión que la distinción anterior permite: ¿qué condiciones debe cumplir una posibilidad de salida para contar como efectiva en el sentido más exigente, y no meramente formal, sin que ello implique calificar de coercitiva cualquier relación que no las satisfaga

plenamente? Tres condiciones resultan relevantes, aunque su cumplimiento admita grados antes que un umbral binario, y ninguna de ellas, por sí sola, determina la legitimidad de la relación examinada. La primera es la existencia de alternativas reales: una salida se acerca más al ideal de efectividad cuanto más exista, de hecho, algún lugar, comunidad, empleo o forma de vida alternativa a la que el individuo pueda razonablemente acceder, y se aleja de él cuanto más se reduzca esa posibilidad a una alternativa meramente lógica sin correlato práctico; pero que las alternativas sean escasas por razones exógenas, geografía, mercado laboral, demografía de una comunidad pequeña, sitúa la relación en un punto intermedio de la escala de compatibilidad acrática, no la convierte automáticamente en ilegítima. La segunda es el origen del coste de salida, y no su magnitud considerada en abstracto: lo decisivo no es cuánto cuesta marcharse, sino si ese coste ha sido fabricado deliberadamente por la contraparte mediante alguno de los mecanismos de encierro endógeno enumerados más arriba, en cuyo caso la relación se aproxima a la coerción con independencia de cuál fuera su origen contractual, o si se deriva de circunstancias exógenas que ninguna de las partes controla, en cuyo caso el coste, por elevado que sea, no compromete por sí solo la voluntariedad de la relación, aunque sí puede situarla en una posición menos favorable dentro de la escala gradual de compatibilidad acrática. La tercera es la información disponible en el momento del ingreso: un consentimiento prestado sin conocer razonablemente las condiciones futuras de la relación, o bajo una asimetría de información deliberadamente mantenida por la parte más fuerte, compromete la calidad moral de ese consentimiento aunque formalmente haya existido, mientras que la imprevisibilidad ordinaria del futuro, que ninguna de las partes podía anticipar con certeza, no genera el mismo tipo de compromiso.

Estas tres condiciones, aplicadas junto con la distinción entre coste endógeno y coste exógeno, permiten distinguir, con una precisión que el examen de las comunidades intermedias solo pudo enunciar de manera preliminar, una relación voluntaria exigente de una estructura de dominación disfrazada de voluntariedad. Una orden religiosa que exige votos radicales a quienes libremente ingresan en ella, y que permite a quien decide abandonarla marcharse sin represalias ni expolio patrimonial, satisface las tres condiciones sin que en ella pueda identificarse ningún mecanismo de encierro endógeno, y conserva por ello su carácter voluntario pese a la exigencia de sus normas internas. Una comunidad contractual que, tal como se advertía más arriba, rodea deliberadamente a sus miembros de tal manera que toda la propiedad circundante pertenece a la misma estructura y no existe ningún lugar accesible donde reasentarse, plantea un caso distinto solo si esa configuración se ha construido con el propósito de encerrar a sus miembros, y no simplemente porque la comunidad ocupe, por razones geográficas ordinarias, un territorio poco poblado; en el primer caso, el coste de salida es endógeno y la relación se aproxima a la coerción aunque el contrato original se hubiera firmado en términos impecablemente voluntarios, mientras que en el segundo el coste sigue siendo exógeno y la relación, por costosa que resulte abandonarla, no deja de ser voluntaria en el sentido procedimental y en la ausencia de coerción, aunque ocupe una posición menos favorable en la escala de compatibilidad acrática. Esta distinción exige precisamente el escrutinio adicional que este apartado introduce frente a la manera en que el propio Hans-Hermann Hoppe da con frecuencia por resuelta, sin mayor matización, la legitimidad de las comunidades contractuales fundamentadas en la propiedad privada (Hoppe, 2001): una comunidad hoppeana puede ser, según cuál de los dos escenarios describa mejor su implantación territorial, tan compatible con la

acracia como cualquier asociación voluntaria ordinaria, o tan próxima a kratos como cualquier jurisdicción política cerrada, y la sola apelación a su origen contractual no basta para decidir en cuál de los dos extremos se encuentra; hace falta, además, examinar si el aislamiento de sus miembros fue buscado deliberadamente como mecanismo de retención o es, simplemente, un efecto no perseguido de su localización.

El problema del consentimiento intergeneracional merece un tratamiento propio, porque afecta por igual a comunidades contractuales, a regímenes de propiedad y a la organización política convencional, y porque ninguna de las tradiciones examinadas en este capítulo lo resuelve sin dificultad. Quien nace dentro de una comunidad contractual, de una estructura de propiedad heredada o de un Estado territorial no ha elegido, en ningún sentido literal, ninguna de esas circunstancias; y sin embargo estas condicionan de manera decisiva sus opciones de vida desde el primer instante. Nozick, cuya teoría de la adquisición y la transferencia se examinó más arriba, ofrece una respuesta parcial al señalar que la legitimidad de una distribución heredada depende de la legitimidad de la cadena histórica de transferencias que la produjo, no del hecho de que el heredero no haya elegido nacer dentro de ella; una herencia adquirida mediante pasos justos, incluida una sucesión voluntaria entre generaciones, no pierde su legitimidad por el solo hecho de que quien la recibe no haya podido consentirla individualmente, del mismo modo que nadie elige nacer con la lengua materna que hereda ni por ello se sigue que esa lengua le sea impuesta ilegítimamente. Esta respuesta resulta convincente frente a la propiedad ordinaria, transmitida mediante donación o sucesión entre partes que sí prestaron su consentimiento en el momento de cada transferencia, pero resulta menos convincente cuando la estructura heredada incluye, además de bienes, restricciones normativas exigentes de las cuales

el heredero no puede desprenderse sin renunciar simultáneamente a esos bienes, situación que reintroduce, bajo forma patrimonial, el mismo problema de salida costosa examinado más arriba.

No pretendo resolver de manera concluyente el problema del consentimiento intergeneracional, que probablemente no admite una solución completa dentro de ninguna tradición filosófica conocida, estatal o acrática. Lo que sí puede afirmarse, con la precisión que el resto del argumento permite, es que el criterio de voluntariedad no es una casilla binaria que se marca una sola vez en el momento fundacional de una relación y permanece verificada para siempre, sino una condición que debe evaluarse de manera continuada, atendiendo a si las alternativas reales se mantienen, si los costes de salida siguen siendo de origen exógeno o han empezado a fabricarse deliberadamente, y si la calidad de la información disponible se conserva, se degrada o se fortalece con el tiempo. Un coste alto no delata coerción. Un coste fabricado, sí. Esa es toda la distinción, y sostenerla con disciplina es lo único que impide que el criterio de voluntariedad se convierta en una coartada para cualquier arreglo desigual, o en una excusa para llamar tiranía a cualquier acuerdo costoso de abandonar.

15.7. ¿Puede volver el soberano? Estabilidad y límites honestos de la acracia

La pregunta que cierra el examen de las objeciones, y que es probablemente la más exigente de todo el ensayo, merece un tratamiento que no rehuya su dificultad. Incluso concediendo, a efectos de este argumento, que una sociedad acrática pudiera constituirse efectivamente mediante los mecanismos examinados en apartados anteriores, propiedad privada, comunidades intermedias, derecho policéntrico, agencias de protección competitivas, cabría pregun-

tarse qué impediría que una empresa particularmente exitosa, una agencia de protección dominante, una coalición militar, una comunidad territorial suficientemente cohesionada o una asociación de propietarios suficientemente extensa adquiriese, con el tiempo, suficiente poder acumulado para convertirse nuevamente en un Estado, reproduciendo bajo nueva forma exactamente aquello que la acracia pretendía superar.

Esta pregunta exige, antes de intentar responderla, distinguir con precisión una serie de fenómenos que el argumento nozickiano examinado anteriormente ha demostrado que no son equivalentes entre sí, aunque el sentido común tienda a confundirlos: el gran tamaño de una organización no equivale, por sí solo, a su posición dominante en un mercado determinado; la posición dominante en un mercado no equivale a monopolio económico en sentido estricto, que exige además la ausencia de competidores potenciales viables; el monopolio económico no equivale a monopolio jurídico, que exige la capacidad de determinar, con efecto vinculante sobre terceros, qué cuenta como derecho; el monopolio jurídico no equivale a soberanía, que exige además la pretensión de que esa jurisdicción sea territorial, última y no subordinada a ninguna instancia superior; la soberanía no equivale, por sí sola, a legitimidad, cuestión ya examinada extensamente; y ninguna de las anteriores equivale, finalmente, a la imposibilidad efectiva de salida, que es, como se ha argumentado desde el principio de este capítulo, el rasgo verdaderamente decisivo de kratos en el sentido aquí delimitado.

Esta cadena de distinciones permite formular la tesis central de este apartado con la precisión que su dificultad exige: la acracia no necesita demostrar que ninguna organización podrá jamás alcanzar gran tamaño, posición dominante o incluso monopolio económico en algún sector determinado, porque ninguna de esas condiciones, por sí sola, reconstituye kratos tal como este capítulo lo ha deli-

mitado. Lo que la acracia necesita demostrar, y este es el estándar más exigente y más honesto que este capítulo puede ofrecer, es que posee mecanismos capaces de dificultar sistemáticamente la transformación de una posición dominante en jurisdicción coercitiva cerrada, sin posibilidad efectiva de salida para quienes quedan sometidos a ella. Esa es una tarea distinta, y considerablemente más modesta, que demostrar la imposibilidad absoluta y permanente de que el soberano regrese bajo cualquier forma.

Esta cadena de distinciones puede reformularse como una secuencia que propongo llamar de transición conceptual, y que tiene la ventaja de mostrar con precisión en qué punto exacto una institución que sigue siendo plenamente compatible con la acracia deja de serlo. La secuencia recorre, esquemáticamente, los siguientes momentos: institución voluntaria, concentración económica, posición dominante, monopolización efectiva, pretensión jurisdiccional, coerción sobre terceros no consentidores, cierre efectivo de la salida, y finalmente soberanía plena. No todos estos pasos son necesarios para que se produzca el siguiente, y ninguna organización histórica recorre esta secuencia de manera lineal o inevitable. Lo que permite es localizar, entre sus eslabones, el punto preciso en que aparece kratos.

Una empresa, por grande que sea, no equivale a un Estado: puede emplear a cientos de miles de personas y facturar más que el producto interior de países enteros sin que ninguno de sus clientes, proveedores o empleados esté impedido de dejar de tratar con ella. Un monopolio económico, entendido en sentido estricto como la ausencia de competidores viables en un mercado determinado, tampoco equivale a un Estado: quien controla la única fuente disponible de un bien puede cobrar un precio superior al que existiría bajo competencia, lo cual constituye un problema económico real y documentado, pero mientras ese monopolio no impida a terce-

ros intentar competir, ni reclame jurisdicción sobre quienes no le compran, sigue siendo cualitativamente distinto de kratos. Una agencia de protección dominante, incluso en el escenario nozickiano examinado anteriormente, tampoco equivale todavía a un Estado mientras se limite a competir eficazmente por clientes voluntarios, sin extender su autoridad sobre quienes han elegido no contratar sus servicios. Una comunidad territorial cohesionada, por exigentes que sean sus normas internas, tampoco equivale a un Estado mientras quien no comparta esas normas conserve una posibilidad efectiva de marcharse conservando una porción razonable de lo que ha construido dentro de ella.

El punto de inflexión aparece cuando estos elementos se combinan de una manera específica: cuando una institución reclama jurisdicción coercitiva sobre personas que no han consentido individualmente someterse a ella, cuando esa reclamación se presenta como excluyente de cualquier autoridad alternativa dentro de su ámbito territorial, cuando la institución impone unilateralmente normas a quienes quedan comprendidos en ese ámbito con independencia de su voluntad, y cuando, sobre todo, la salida deja de ser efectiva porque el coste de abandonar la institución equivale, en la práctica, al coste de perder la propiedad, la comunidad y los vínculos acumulados durante una vida. Es esta combinación, y no la mera concentración económica ni el mero gran tamaño, la que reproduce kratos, sea cual sea el nombre que la institución resultante reciba y sea cual sea su origen histórico, contractual o coercitivo.

> *Gran empresa $\neq$ Estado. Monopolio económico $\neq$ Estado. Agencia dominante $\neq$ Estado. Comunidad territorial $\neq$ Estado. Pero jurisdicción coercitiva sobre no consentidores, más pretensión de exclusividad, más imposición unilateral de normas, más territorialidad, más imposibilidad efectiva de salida, reproducen kratos, cualquiera que sea el nombre jurídico que*

la institución resultante reciba.

Esta precisión conceptual tiene una consecuencia que trasciende la discusión sobre la posible reaparición de un Estado en sentido clásico, y quiero dejarla enunciada sin rodeos porque amplía el alcance crítico de todo el ensayo. Permite identificar como kratos, sometiéndolo por tanto al mismo escrutinio normativo que el resto del trabajo aplica al Estado, cualquier estructura que reproduzca su combinación decisiva de rasgos aunque no se autodenomine Estado: una gran propietaria territorial que impusiera normas coercitivas a poblaciones enteras dependientes de ella sin posibilidad efectiva de salida sería, según los criterios aquí desarrollados, una forma de kratos privado, con independencia de que careciera de ejército regular o de reconocimiento diplomático internacional. Defiendo, en consecuencia, que la acracia no se define por la ausencia formal de una institución llamada «Estado», sino por la ausencia de la combinación estructural de relaciones que constituye la soberanía en el sentido delimitado al principio de este capítulo. Es una definición más exigente que la formal, porque obliga a examinar con la misma sospecha crítica cualquier institución, pública o privada, que empiece a acumular esos rasgos, y no permite que una arquitectura acrática se declare a salvo de kratos por el simple hecho de que ninguno de sus componentes lleve ese nombre.

Varios mecanismos, examinados ya parcialmente en apartados anteriores, contribuyen a esa tarea sin garantizarla de manera absoluta. La competencia institucional entre múltiples agencias de protección, comunidades y sistemas jurídicos, si efectivamente se sostiene en lugar de colapsar hacia el monopolio que el argumento de Nozick describe como posible, dificulta que cualquiera de ellas acumule, sin oposición efectiva, el poder necesario para imponerse coercitivamente sobre las demás. El derecho de salida, cuando es genuinamente efectivo y no meramente formal, en el sentido

preciso que se estableció al examinar la obligación política, permite a los miembros insatisfechos de una comunidad o de una agencia dominante sustraerse a ella antes de que su posición se consolide en dominación irreversible, generando un incentivo continuado para que esas organizaciones mantengan condiciones lo bastante atractivas como para retener a sus miembros voluntariamente. La dispersión patrimonial que resulta de una economía de mercado dinámica, en la que las fortunas rara vez se mantienen indefinidamente en las mismas manos sin superar sucesivas pruebas competitivas, dificulta la consolidación permanente de un único centro de poder económico. Los seguros y contratos de defensa mutua entre comunidades y propietarios, similares en su lógica a las alianzas defensivas entre Estados históricos, pueden generar coaliciones capaces de resistir a cualquier actor individual que pretenda imponerse por la fuerza sobre el resto. El federalismo extremo y el policentrismo, entendidos como la multiplicación deliberada de centros de decisión autónomos en lugar de su concentración en pocas instancias, elevan el coste de cualquier intento de monopolización coercitiva, precisamente porque quien pretendiera imponerse tendría que doblegar, sucesivamente, a un número mucho mayor de centros de resistencia independientes. La interdependencia económica entre comunidades y agencias que comercian y cooperan regularmente entre sí eleva, igualmente, el coste de cualquier intento de dominación unilateral, porque quien pretendiera imponerse coercitivamente sobre sus socios comerciales habituales pondría en riesgo relaciones de las que él mismo depende. Y los costes de monopolización, en un entorno de propiedad privada dispersa y comunidades armadas para su propia defensa, resultan considerablemente más altos que en un entorno donde el poder coercitivo ya se encuentra concentrado en una única institución que solo necesita ser capturada, no construida desde cero, para ejercerse

sobre la totalidad de la población.

Ninguno de estos mecanismos, y esto debe afirmarse sin ambigüedad, garantiza de manera absoluta y permanente que el soberano no pueda regresar. Sería intelectualmente deshonesto sostener lo contrario. Pero antes de contar esto como una derrota exclusiva del proyecto acrático, hay que comparar esta vulnerabilidad con la que afecta a cualquier Estado constitucional existente: ningún sistema político, sea cual sea su diseño institucional, posee estabilidad absoluta frente a la degeneración. Las democracias constitucionales contemporáneas, dotadas de divisiones de poder, controles y contrapesos diseñados explícitamente para evitar la concentración excesiva de autoridad, han demostrado, en numerosos casos que no hace falta enumerar aquí porque forman parte de la experiencia política reciente de buena parte del mundo, que esos mecanismos de contención pueden erosionarse, capturarse o desmantelarse hasta desembocar en formas de autoritarismo que sus propios diseñadores pretendían impedir. Si la posibilidad de degeneración no invalida el proyecto del constitucionalismo democrático, tampoco debería invalidar, por la misma razón, el proyecto acrático. La pregunta relevante nunca fue si existe alguna probabilidad de fracaso, que siempre existe. Es qué estructura institucional ofrece mayor resistencia a él.

Después de un recorrido tan extenso, queda una tarea de honestidad intelectual que ningún ensayo comprometido con una tesis fuerte debería omitir: precisar con claridad qué es lo que esa tesis no afirma, para evitar tanto que sus críticos la ataquen en una versión exagerada que nadie ha defendido, como que sus simpatizantes la acepten en una versión ingenua que no resistiría el escrutinio aplicado, a lo largo de este capítulo, a las pretensiones del Estado.

La acracia, tal como aquí se ha defendido, no es una utopía. No promete una sociedad sin conflicto, sin error, sin injusticia ni

sin sufrimiento; ninguna de las páginas anteriores ha sugerido que la sustitución de la soberanía política por la propiedad, el contrato y la comunidad voluntaria elimine las limitaciones morales y epistémicas propias de cualquier ser humano y de cualquier institución que los seres humanos construyan. Lo que este capítulo ha argumentado no es que una sociedad acrática funcionará sin fricciones, sino algo más modesto y, por eso mismo, más defendible: que esas fricciones no constituyen una razón suficiente para preferir, frente a ellas, una institución que concentra en pocas manos un poder coercitivo cuya historia, examinada sin idealización, no ofrece motivos particulares de confianza.

La acracia no promete tampoco ausencia de conflicto entre comunidades, agencias o sistemas jurídicos rivales; el examen de las mejores objeciones ha reconocido explícitamente que la coordinación entre jurisdicciones superpuestas, la financiación de determinados bienes colectivos y la protección de quienes carecen de recursos para negociar contractualmente su propia seguridad permanecen como problemas abiertos, no resueltos de manera concluyente por la literatura examinada. Tampoco promete conocimiento previo del diseño institucional futuro que emergerá de un proceso de descubrimiento social descentralizado; como se argumentó al examinar el problema del conocimiento, exigir ese diseño previo sería exigir precisamente el tipo de concentración de información cuya imposibilidad constituye el núcleo mismo del argumento hayekiano en el que este capítulo se apoya. Las instituciones que resultarían de un orden acrático son, por definición, falibles, revisables y sometidas a competencia, no infalibles ni definitivas; y esa competencia continuada entre alternativas institucionales, más que la sustitución de un monopolio imperfecto por otro monopolio supuestamente perfecto, es precisamente lo que la acracia ofrece frente al Estado: no la promesa de un orden sin defectos, sino un proceso capaz de

corregir sus propios defectos sin necesidad de que una autoridad única los diagnostique y los resuelva desde arriba.

> *Una institución será tanto más compatible con la acracia cuanto menos dependa de coerción monopolística y cuanto más permita consentimiento, salida, competencia institucional, asociación voluntaria y orden policéntrico.*

Esta formulación admite, si resulta útil para el lector acostumbrado a ese lenguaje, una expresión más compacta, que este capítulo introduce no como un artificio de precisión matemática que la materia no posee, sino como una manera de resumir con exactitud una idea que la prosa anterior ya ha establecido. Puede pensarse la compatibilidad acrática de una institución I como una función creciente en el consentimiento efectivo que sostiene su autoridad, en la posibilidad real de salida de quienes forman parte de ella, en el grado de competencia institucional al que está expuesta, en la voluntariedad de la asociación que la constituye y en el policentrismo de su entorno; y como una función decreciente en la coerción monopolística que ejerce, en la extensión de su jurisdicción sobre quienes no la han consentido, en la altura de las barreras que impone a la salida y en el grado de concentración coercitiva que acumula. Ninguna sociedad histórica, acrática o estatal, ha ocupado nunca el extremo puro de esta escala en ninguna de las dos direcciones; lo que la escala permite es evaluar comparativamente instituciones concretas, y orientar reformas parciales, sin necesidad de esperar a una transformación total y simultánea del orden social existente.

Esta formulación, que anticipa ya el lenguaje de la conclusión, permite entender la acracia no como un estado final que una sociedad alcanza de una vez por todas, sino como un horizonte normativo, un criterio direccional para evaluar instituciones concretas según el grado en que se aproximan o se alejan de él. Una reforma que sustituye un monopolio estatal por un sistema de proveedores

competitivos entre los que el usuario puede elegir libremente, aunque no elimine por completo la intervención política, se mueve en la dirección que este capítulo defiende. Una comunidad voluntaria que facilita, en lugar de dificultar, la salida de sus miembros insatisfechos, se mueve en esa misma dirección. Un sistema de resolución de disputas que permite a las partes elegir su propio árbitro, en lugar de imponerles uno determinado por una autoridad territorial única, se mueve, igualmente, en esa dirección.

La acracia, entendida de este modo, no exige un salto instantáneo y completo desde el Estado existente hacia un orden social enteramente distinto, exigencia que ningún proceso histórico real ha satisfecho jamás, sino que ofrece un criterio para evaluar, paso a paso, si una institución concreta amplía o restringe el consentimiento, la salida, la competencia y la asociación voluntaria de quienes quedan sujetos a ella. Esto no es una síntesis doctrinal entre democracia, populismo, Estado mínimo y acracia. Es reconocer que el camino hacia un horizonte normativo exigente se recorre en pasos parciales, sin que ninguno de esos pasos suponga renunciar a la dirección final hacia la que apuntan.

Después de tantas negaciones, vale la pena decir con la misma claridad qué es la acracia, y no solo contra qué escribe quien la defiende. Es un orden de jurisdicciones descentralizadas. Un entramado de asociaciones voluntarias que se solapan sin subordinarse. Un proceso de descubrimiento institucional, nunca terminado, que corrige sus propios errores sin necesidad de una autoridad que los diagnostique desde arriba. Una sociedad civil fuerte, tejida de familia, comunidad y empresa, y no de individuos sueltos. Un orden jurídico policéntrico. Una estructura en la que la autoridad tiene que justificarse ante quien queda sometido a ella, y en la que ninguna institución dispone automáticamente de la última palabra. Una sociedad donde salida, secesión y competencia disciplinan el

poder porque nada más puede hacerlo.

15.8. Conclusión: orden sin soberano

Este capítulo comenzó examinando un prejuicio, la identificación entre ausencia de Estado y caos, y ha recorrido desde entonces un camino largo y deliberadamente exigente consigo mismo. Partió de la persona, cuya dignidad y cuyos derechos son anteriores a cualquier reconocimiento estatal, y mostró que el Estado, despojado de la personificación retórica que habitualmente lo reviste, no es una persona moral supraindividual sino una estructura institucional sostenida por el reconocimiento continuado de millones de individuos concretos, cuyo consentimiento rara vez se ha dado en la forma exigente que la propia teoría contractualista requeriría. Se apoyó después en la dispersión irremediable del conocimiento para explicar cómo pueden emerger, sin diseñador central, el dinero, el lenguaje, el derecho consuetudinario y el mercado, y construyó sobre esa base una arquitectura institucional, propiedad, comunidad, pluralismo de tradiciones, derecho policéntrico, que dialoga expresamente con Locke, Rothbard, Nozick, Proudhon, Ostrom y Hayek para mostrar que esa arquitectura satisface mejor que el Estado los propios criterios de consentimiento, información y descentralización del poder que el ensayo ha venido aplicando. Sometió después esa arquitectura al mismo escrutinio de incentivos que suele reservarse para el mercado, y la enfrentó, sin atenuantes, a sus mejores objeciones: la reconstrucción más exigente del argumento hobbesiano, en su versión que no exige virtud alguna del soberano sino solo su capacidad de modificar incentivos, y el desafío interno de Nozick sobre la posible emergencia espontánea de un Estado a partir de un punto de partida anárquico. Precisó, además, en qué momento exacto una institución que sigue siendo

compatible con la acracia deja de serlo, sometió el propio criterio de voluntariedad a un escrutinio que no da por sentada la equivalencia entre origen contractual y legitimidad permanente, y concluyó que ningún orden institucional, acrático o estatal, posee estabilidad absoluta, aunque la acracia dispone de mecanismos capaces de dificultar sistemáticamente la reaparición del soberano.

La conclusión que se sigue de este recorrido no es que toda sociedad acrática funcionará necesariamente bien, ni que la desaparición del Estado garantice, por sí sola, un mundo mejor. La conclusión es más precisa, y por eso mismo más defendible: que el orden, el derecho, la comunidad, la cooperación y la autoridad no implican conceptualmente la soberanía estatal; que existen fundamentos teóricos e institucionales sólidos, desarrollados a lo largo de este capítulo, para concebir esos bienes de manera descentralizada; que los problemas de conocimiento y de incentivos examinados en las secciones centrales de este trabajo dificultan seriamente cualquier justificación del monopolio político que apele, sin más, a su supuesta capacidad para resolver los fallos sociales mejor que las alternativas descentralizadas; y que, si los derechos de la persona son efectivamente anteriores al Estado, como se argumentó desde el principio, entonces la coerción política requiere una justificación que no puede provenir, sin incurrir en circularidad, de la mera existencia de la institución que la ejerce.

Habitualmente se pregunta al anarquista cómo podría existir una sociedad sin Estado, como si esa pregunta bastara por sí sola para descalificar su posición, mientras la pregunta simétrica, por qué debe existir un Estado, permanece casi sin formularse. Este capítulo ha intentado desplazar esa carga de la prueba. Orden y soberanía son categorías distintas. Derecho y Estado son categorías distintas. Comunidad y Estado son categorías distintas. Autoridad y soberanía son categorías distintas. La persona precede moral-

mente al Estado, y sus derechos más fundamentales no son una concesión suya. La centralización política enfrenta, no por accidente sino por su propia estructura, problemas de conocimiento que ningún planificador puede resolver y problemas de incentivos que ninguna buena voluntad puede neutralizar. El Estado no posee un derecho de jurisdicción coercitiva por el mero hecho de existir, y quien sostenga lo contrario debe todavía la justificación que este capítulo le ha pedido en cada una de sus páginas.

No sabemos exactamente cómo sería, en todos sus detalles, una sociedad organizada según los principios aquí defendidos, porque describir de antemano cada una de sus instituciones equivaldría a sustituir el proceso de descubrimiento social por otro plan central, cometiendo el mismo error que el argumento hayekiano identifica como la raíz de la pretensión constructivista. Pero la incapacidad de escribir de antemano el plano maestro de una sociedad libre no es una refutación de esa libertad. Es la confirmación de que se trata, efectivamente, de libertad, y no de otra forma de diseño centralizado disfrazada de emancipación. El orden no necesita un ordenador que lo planifique desde arriba. La acracia constituye, por todo lo argumentado, un horizonte normativo preferible, precisamente porque somete el poder a consentimiento, a salida y a competencia institucional en lugar de sustraerlo a los tres.

Queda, al cerrar estas páginas, una última pregunta, más profunda que todas las anteriores porque ya no depende de ningún autor citado en ellas: qué justifica que algunas personas posean sobre otras una autoridad coercitiva que, actuando a título individual, ellas mismas jamás poseerían ni reclamarían. Este capítulo ha intentado mostrar que ninguna respuesta a esa pregunta puede extraerse simplemente de la existencia de la institución que la plantea.

La alternativa al Estado no es el caos. Es la sociedad.

Bibliografía del capítulo

Bastos, Miguel Anxo (sep. de 2018). *Entrevista exclusiva para Navarra Confidencial del profesor Miguel Anxo Bastos*. URL: https://navarraconfidencial.com/2018/09/24/entrevista-exclusiva-para-navarra-confidencial-del-profesor-miguel-anxo-bastos (visitado 31-08-2026).

– (2024). *El mundo local debería aprender mucho de los mercados y de la sociedad civil*. URL: https://www.rseaps.org/es/miguel-anxo-bastos-boubeta-el-mundo-local-deberia-aprender-mucho-de-los-mercados-y-de-la-sociedad-civil/ (visitado 31-08-2026).

Benson, Bruce L. (1990). *The Enterprise of Law: Justice Without the State*. Pacific Research Institute for Public Policy.

Buchanan, James M. (1975). *The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan*. University of Chicago Press.

Buchanan, James M. y Gordon Tullock (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. University of Michigan Press.

Caramés, Andrés (oct. de 2025). *El problema de la vivienda no es la vivienda*. URL: https://entrelineas.beehiiv.com/p/decir-lo-que-nadie-quiere-oir-452ead6b5934b635 (visitado 31-08-2026).

Coase, Ronald H. (1960). «The Problem of Social Cost». En: *The Journal of Law and Economics* 3, págs. 1-44.

Ellickson, Robert C. (1991). *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Harvard University Press.

Friedman, David D. (1973). *The Machinery of Freedom: Guide to a Radical Capitalism*. Harper & Row.

Hobbes, Thomas (1651). *Leviathan*.

Hoppe, Hans-Hermann (1989). *A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, and Ethics*. Kluwer Academic Publishers.

– (1993). *The Economics and Ethics of Private Property: Studies in Political Economy and Philosophy*. Kluwer Academic Publishers.

– (2001). *Democracy: The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order*. Transaction Publishers.

Huerta de Soto, Jesús (2009a). «Classical Liberalism versus Anarchocapitalism». En: *Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe*. Ed. por J. G. Hulsmann y S. Kinsella. Versión original: «Liberalismo versus anarcocapitalismo», Procesos de Mercado 4, n.º 2 (2007): 13–32. Ludwig von Mises Institute, págs. 161-178.

– (2009b). *Socialismo, cálculo económico y función empresarial*. 2.ª ed. Madrid: Unión Editorial.

– (2009c). *The Theory of Dynamic Efficiency*. Routledge.

Hume, David (1748). *Of the Original Contract*. Ensayo incluido en Essays, Moral and Political.

Kelsen, Hans (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.

Konkin Samuel Edward, III (1980). *New Libertarian Manifesto*. Anarchosamisdat Press.

Kropotkin, Piotr (1902). *Mutual Aid: A Factor of Evolution*. William Heinemann.

La Boétie, Étienne de (1576). *Discours de la servitude volontaire*. Compuesto hacia 1548–1553; publicado póstumamente.

Leeson, Peter T. (2014). *Anarchy Unbound: Why Self-Governance Works Better Than You Think*. Cambridge University Press.

Locke, John (1689). *Second Treatise of Government*.

Mariana, Juan de (1981). *La dignidad real y la educación del rey (De rege et regis institutione)*. Ed. por L. Sánchez Agesta. Ed. original en latín: De rege et regis institutione libri tres (Toledo: Pedro Rodríguez, 1599). Centro de Estudios Constitucionales.

Mises, Ludwig von (1920). «Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen». En: *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* 47, págs. 86-121.

Nozick, Robert (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. Basic Books.

Olson, Mancur (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Harvard University Press.

Ostrom, Elinor (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

Ostrom, Vincent, Charles M. Tiebout y Robert Warren (1961). «The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry». En: *American Political Science Review* 55.4, págs. 831-842.

Proudhon, Pierre-Joseph (1840). *Qu'est-ce que la propriété? Ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement*.

Rocker, Rudolf (1938). *Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice*. Secker y Warburg.

Rothbard, Murray N. (1962). *Man, Economy, and State*. D. Van Nostrand.

– (1970). *Power and Market: Government and the Economy*. Institute for Humane Studies.

– (1982). *The Ethics of Liberty*. Humanities Press.

Samuelson, Paul A. (1954). «The Pure Theory of Public Expenditure». En: *The Review of Economics and Statistics* 36.4, págs. 387-389.

Scott, James C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.

– (2012). *Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and Meaningful Work and Play*. Princeton University Press.

Stringham, Edward Peter (2015). *Private Governance: Creating Order in Economic and Social Life*. Oxford University Press.

Tolstói, León (1894). *El reino de Dios está en vosotros*.

Tullock, Gordon (1967). «The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft». En: *Western Economic Journal* 5.3, págs. 224-232.

Weber, Max (1919). *Politik als Beruf*. Conferencia pronunciada el 28 de enero de 1919 ante el Freistudentischer Bund de Múnich; publicada el mismo año como folleto independiente. Duncker & Humblot.